# XI. Nachtrag zum Ergänzungsleistungsgesetz

Bericht und Entwurf des Departementes des Innern vom 6. Oktober 2026

## Inhaltsverzeichnis


| | | |
|---|---|---|
| **Zusammenfassung** | | **2** |
| **1** | **Hintergrund** | **3** |
| **2** | **Inhalt der Gesetzesänderung auf Bundesebene** | **4** |
| 2.1 | Anpassung der Wohnung oder Zuschlag für die Miete | 4 |
| 2.2 | Hilfe und Betreuung zu Hause | 5 |
| 2.3 | Zuschlag für die Miete eines zusätzlichen Zimmers für die Nachtassistenz | 6 |
| 2.4 | Aufteilung des Zuschlags für die Miete einer rollstuhlgängigen Wohnung auf die Mitglieder des Haushalts | 6 |
| 2.5 | Rückforderung des EL-Betrags für die Krankenversicherungsprämie | 7 |
| **3** | **Ausgangslage auf kantonaler Ebene** | **7** |
| 3.1 | Entwicklung der kantonalen Alterspolitik | 7 |
| 3.2 | Betreutes Wohnen im Altersbereich | 9 |
| 3.3 | Betreutes Wohnen im Behindertenbereich | 9 |
| **4** | **Kantonaler Umsetzungsbedarf** | **10** |
| 4.1 | Bedarfsabklärung | 10 |
| 4.2 | Höhe der Vergütung der neuen Leistungen | 14 |
| 4.3 | Anerkennung von Anbietenden | 16 |
| 4.4 | Abgrenzung zu den ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen nach BehG | 16 |
| 4.5 | Tagesgenaue Abrechnung von Heimkosten | 18 |
| 4.6 | Rückerstattung der OKP-Beiträge | 19 |
| 4.7 | Änderungen ohne rechtlichen Anpassungsbedarf auf kantonaler Ebene | 19 |
| 4.8 | Weiterer Anpassungsbedarf im ELG | 19 |
| 4.9 | Sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter in Erlassen | 20 |
| **5** | **Grundzüge des Verordnungsrechts** | **20** |
| **6** | **Vernehmlassung** | **21** |
| **7** | **Finanzielle Folgen** | **21** |
| **8** | **Ausblick: II. Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Klärung der Rolle der AHV Zweigstellen)** | **23** |

**9 Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 25**

**10 Referendum 26**

**11 Antrag 26**

**Entwurf (XI. Nachtrag zum Ergänzungsleistungsgesetz) 27**

## Zusammenfassung

*Der Bund setzt auf 1. Januar 2028 die Revision des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung in Kraft, mit dem das betreute Wohnen besser gefördert werden soll. Die Vorlage umfasst verschiedene Massnahmen, um mehr Menschen einen längeren Verbleib in der eigenen Wohnung zu ermöglichen und damit vorzeitige Heimeintritte zu vermindern. Sie umfasst sowohl AHV- wie auch IV-Rentenbeziehende mit Anspruch auf Ergänzungsleistungen.*

*Zur Förderung des betreuten Wohnens umfasst die Revision einerseits einen Zuschlag für die Miete oder die Übernahme von Umbaukosten bei Liegenschaften von in der Mobilität eingeschränkten Personen. Anderseits wird über die Krankheits- und Behinderungskosten für Hilfe und Betreuung zu Hause neu eine Pauschale ausgerichtet. Diese ersetzt die Abrechnung von tatsächlich in Anspruch genommenen Leistungen in diesem Bereich, was die Inanspruchnahme und Flexibilität der Nutzenden erhöhen soll. Die Umsetzung auf kantonaler Ebene erfordert die Klärung, wie der individuelle Bedarf festgestellt werden kann, wer Leistungen erbringen kann, die konkrete Höhe und Ausgestaltung der Pauschalen und wie die Pauschalen von kantonalen Beiträgen abzugrenzen sind. Beide Leistungen sind als Teil der Krankheits- und Behinderungskosten abzugelten und gehen daher vollumfänglich zulasten der Kantone.*

*Des Weiteren umfasst die Revision die Möglichkeit, für Assistenzpersonen bei der Berechnung der Ergänzungsleistungen ein zusätzliches Zimmer für die Nacht zu berücksichtigen, eine neue Aufteilung des Zuschlags für die Miete einer rollstuhlgängigen Wohnung auf die Mitglieder des Haushalts sowie eine aufgrund eines Bundesgerichtsurteils notwendige Änderung bezüglich der Rückforderung des Ergänzungsleistungsbetrags für die Krankenversicherungsprämie.*

*Auf kantonaler Ebene sind für die Umsetzung der bundesrechtlichen Anpassungen auf Gesetzesstufe nur geringfügige Anpassungen nötig. Insbesondere muss die auf kantonaler Ebene bereits vorhandene Möglichkeit zur Abrechnung erhöhter Mietkosten bei der Nutzung institutioneller Angebote des betreuten Wohnens mit der neuen bundesrechtlichen Regelung in Einklang gebracht werden. Die weitere Umsetzung der bundesrechtlichen Vorgaben sowie deren Abstimmung mit kantonalen Leistungen zur Förderung des betreuten Wohnens erfolgt auf Verordnungsstufe.*

*Die finanziellen Folgen für den Kanton können nur geschätzt werden. Sie sind von der noch ausstehenden Ausgestaltung der Pauschalen auf Bundesebene abhängig, insbesondere aber von der Anzahl Nutzenden. Aufgrund der Anzahl der Beziehenden von Ergänzungsleistungen im Kanton können die finanziellen Folgen für einen Teil der neuen Leistungen geschätzt werden. Unter Annahme eines mittleren Szenarios liegen die erwarteten jährlichen Mehrkosten bei 5,45 Mio. Franken. Gleichzeitig soll mit den Leistungen erreicht werden, dass mehr Menschen länger zu Hause verbleiben und weniger früh in ein Heim ziehen. Damit werden Kosten bei den*

*Ergänzungsleistungen (Ergänzungsleistungen für Personen im Heim sind höher als Ergänzungsleistungen für Personen, die zu Hause wohnen), bei der Pflegefinanzierung und bei den Staatsbeiträgen für Menschen mit Behinderung gespart.*

*Die kantonale Alterspolitik steht im Einklang mit den Anpassungen auf Bundesebene. Die kantonale Alterspolitik setzt mit dem Zielbild «integrierte Angebotsgestaltung im Altersbereich» einen Schwerpunkt auf Angebote, die den Heimen vorgelagert sind. Damit sollen mehr betagte Personen ihrem Wunsch entsprechend länger im eigenen Zuhause leben können, womit gleichzeitig Kosten bei den Ergänzungsleistungen und der Pflegefinanzierung gespart werden können. Das Zielbild integrierte Angebotsgestaltung sieht zur Erreichung dieses Ziels verschiedene Massnahmen vor, insbesondere eine Stärkung von Information und Beratung sowie eine verstärkte Koordination der relevanten Stellen. Dabei ergeben sich auch Berührungspunkte zu Massnahmen, die im Rahmen des Entlastungspakets beschlossen worden sind bzw. entsprechend noch zur Diskussion stehen.*

*Des Weiteren enthält die Vorlage einen Hinweis auf eine ebenfalls aufgrund von Bundesrecht nötige Änderung des Einführungsgesetzes zur Bundesgesetzgebung über die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung. Auf Bundesebene wurde die Pflicht der kantonalen Ausgleichskassen für jede politische Gemeinde eine Zweigstelle zu unterhalten, aufgehoben. Neu sind die Kantone frei, AHV-Zweigstellen in den Gemeinden vorzusehen. Im Kanton St.Gallen sollen die politischen Gemeinden weiterhin Zweigstellen führen. Deren mögliches Aufgabengebiet soll aber ausgeweitet werden. Die nötigen gesetzlichen Anpassungen auf kantonaler Ebene werden nach der Vernehmlassung der vorliegenden Vorlage hinzugefügt und dem Kantonsrat als Sammelbotschaft unterbreitet.*

Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Vorlage Botschaft und Entwurf des XI. Nachtrags zum Ergänzungsleistungsgesetz.

# 1 Hintergrund

Am 20. Juni 2025 nahmen die eidgenössischen Räte die Änderung am Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (SR 831.30; abgekürzt eidg. ELG) zur Förderung von Leistungen für Hilfe und Betreuung zu Hause an. Die Referendumsfrist lief am 9. Oktober 2025 ungenutzt ab. Die Änderung des eidg. ELG geht auf die Motion Kuprecht vom 31. August 2018 zurück (18.3716 «Ergänzungsleistungen für betreutes Wohnen»).

Die Motion stützt sich auf die Tatsache, dass betagte Personen länger zu Hause wohnen möchten. Das betreute Wohnen ermöglicht dies und verhindert damit auch vorzeitige Eintritte in Alters- und Pflegeheime. Diese verursachen aktuell hohe Kosten, denn ein Drittel der in einem Alters- oder Pflegeheim lebenden Personen benötigt weniger als eine Stunde Pflege je Tag. Mit der Förderung des betreuten Wohnens werden daher Kosten gespart, insbesondere im Bereich der Ergänzungsleistungen, aber auch bei den Pflegerestkosten. Deshalb wurde der Bundesrat beauftragt, eine Lösung zur Finanzierung von betreutem Wohnen über die Ergänzungsleistungen zur Altersrente vorzuschlagen, sodass Heimeintritte für betagte Menschen verzögert oder wenn möglich vermieden werden können.

Nach der Prüfung verschiedener Varianten hat der Bund entschieden, dass die Massnahmen zur Ermöglichung des betreuten Wohnens ausschliesslich in der Finanzierungszuständigkeit der Kantone stehen soll. Die neu zu vergütenden Leistungen für Hilfe und Betreuung zu Hause sollen das Leben zu Hause fördern und damit Heimeintritte verzögern. Aufgrund späterer Heimeintritte sind Einsparungen bei den Heimkosten zu erwarten, die den Kantonen zugutekommen, was diesen Finanzierungsentscheid aus Bundessicht rechtfertigt. Die Leistungen für Hilfe und Betreuung zu Hause orientieren sich an den Bedürfnissen älterer Menschen, sollen aber auch Personen mit Ergänzungsleistungen (EL) zur Invalidenversicherung (IV) vergütet werden.

Zusätzlich wies die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates (SGK-S) den Bundesrat im September 2022 darauf hin, dass weiterer Anpassungsbedarf bestehe. So sollen ein Zuschlag für die Miete eines zusätzlichen Zimmers für eine Nachtassistenz bei Personen mit einem Assistenzbeitrag sowie eine Änderung der Aufteilung des Rollstuhlzuschlags in Wohngemeinschaften in die Gesetzesrevision aufgenommen werden.

Schliesslich werden mit der Revision auch noch ungewollte Folgen eines Bundesgerichtsurteils umgesetzt. Das Urteil, wonach der Krankenversicherer gegenüber den EL-Durchführungsstellen (EL-Stelle der Sozialversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen, SVA) in Bezug auf unrechtmässig gewährte Beträge für die obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP) nicht rückerstattungspflichtig ist, führt insbesondere für die Durchführungsstellen und Krankenversicherer zu einem grossen Aufwand, weil der Datenaustausch zwischen ihnen geändert werden müsste. Die Revision wird genutzt, um eine Rechtsgrundlage zu schaffen, damit die ursprüngliche Praxis fortgeführt werden kann.

# 2 Inhalt der Gesetzesänderung auf Bundesebene

Das System der EL umfasst einerseits die jährlichen EL. Sie werden gemeinsam finanziert: zu fünf Achteln vom Bund und zu drei Achteln von den Kantonen. Anderseits werden den Beziehenden einer jährlichen EL Krankheits- und Behinderungskosten vergütet. Diese Kosten tragen vollumfänglich die Kantone. Der Bund regelt in Art. 14 eidg. ELG, welche Kosten die Kantone über die Krankheits- und Behinderungskosten vergüten. Die Kantone können die Kostenübernahme auf Ausgaben beschränken, die für eine wirtschaftliche und zweckmässige Leistungserbringung erforderlich sind sowie einen Maximalbetrag der Kostenbeteiligung vorsehen. Von beiden Möglichkeiten macht der Kanton St.Gallen Gebrauch (Art. 4$^{bis}$ des Ergänzungsleistungsgesetzes [sGS 351.5; abgekürzt ELG]). Für die Höchstbeträge verweist das kantonale Gesetz wiederum auf die Ansätze des eidg. ELG in Art. 14 Abs. 3. Die Höchstansätze für Krankheits- und Behinderungskosten betragen je Jahr für alleinstehende und verwitwete Personen sowie Ehegatten von Personen, die im Heim oder Spital leben, Fr. 25'000.– und für Ehepaare Fr. 50'000.–.

## 2.1 Anpassung der Wohnung oder Zuschlag für die Miete

Aktuell kennt das eidg. ELG keine Vergütung von höheren Mietkosten, wenn eine Person einen bestimmten Ausbaustandard einer Wohnung benötigt, weil sie in der Mobilität eingeschränkt ist. Auch werden an Eigenheimen oder Mietwohnungen keine Umbauten zu diesem Zweck finanziert. Neu sollen diese Zusatzkosten über die Krankheits- und Behinderungskosten übernommen werden. Art. 14 Abs. a Bst. h eidg. ELG regelt, dass die Kantone die Anpassung der Wohnung an die Bedürfnisse von in der Mobilität eingeschränkten Personen oder einen Zuschlag für die Miete einer entsprechenden Wohnung vergüten. Die Kosten werden nur übernommen, wenn keine im Haushalt lebende Person Anspruch auf einen Rollstuhlzuschlag nach Art. 10

Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 eidg. ELG hat. Zudem wird der Zuschlag je Haushalt gewährt und auf die anspruchsberechtigten Personen aufgeteilt.

## 2.2 Hilfe und Betreuung zu Hause

Nach geltendem Recht werden EL-beziehenden Personen im Rahmen der Krankheits- und Behinderungskosten die ausgewiesenen Kosten für die in Art. 14 eidg. ELG genannten Leistungen vergütet. Nach Art. 14 Abs. 1 Bst. b eidg. ELG werden insbesondere Kosten für Hilfe, Pflege und Betreuung zu Hause sowie in Tagesstrukturen vergütet. Zudem werden nach Art. 4$^{bis}$ Abs. 1 eidg. ELG nur Kosten vergütet, die im Rahmen einer wirtschaftlichen und zweckmässigen Leistungserbringung anfallen. Das bedeutet, dass EL-Beziehende die ihnen entstandenen Kosten für diese Leistungen bei der EL-Stelle zurückfordern können. Damit Kosten geltend gemacht werden können, werden von der EL-Stelle in der Regel ein ärztliches Zeugnis und eine Bestätigung der Spitex verlangt.

Die Kosten für Hilfe und Betreuung zu Hause werden nun in Art. 14a (neu) eidg. ELG geregelt. Während die weiteren Kosten nach Art. 14 Abs. 1 eidg. ELG weiterhin, wie bisher aufgrund tatsächlich angefallener Ausgaben vergütet werden, werden die Kosten für Hilfe und Betreuung zu Hause neu im Rahmen einer Pauschale finanziert. Der neue Artikel definiert zudem, welche Arten von Leistungen über die Pauschale finanziert werden. Dies sind Kosten für Notrufsysteme, Hilfe im Haushalt, Mahlzeitenangebote sowie Begleit- und Fahrdienste. Weiterhin aufgrund tatsächlich angefallener Kosten werden Aufwendungen für die Hilfe, Pflege und Betreuung in Tagesstrukturen vergütet. Die Pauschalen werden zusammen mit der jährlichen Ergänzungsleistung monatlich ausbezahlt, ungeachtet der tatsächlich entstandenen Kosten. Damit werden die Leistungen für Hilfe und Betreuung zu Hause den EL-Beziehenden vorfinanziert. Der administrative Aufwand für die EL-Durchführungsstellen soll damit tief gehalten werden, weil nicht mehr einzelne Rechnungen vergütet werden müssen. Die Festsetzung der Pauschale für die einzelnen Leistungen für Hilfe und Betreuung zu Hause obliegt den Kantonen. Sie müssen folglich für jede Leistung eine Pauschale festlegen, die auf die entsprechenden Angebote in ihrem Gebiet abgestimmt sind. Die Pauschalen aller Leistungen für Hilfe und Betreuung zu Hause dürfen zusammen den Betrag von Fr. 11'160.– im Jahr nicht unterschreiten.

Zur Festlegung des Bedarfs nach den Leistungen von Art. 14a eidg. ELG ist eine Bedarfsabklärung nötig. Bereits heute muss, wie bereits erwähnt, für die Abrechnung von Leistungen für Hilfe und Betreuung zu Hause der Bedarf nachgewiesen werden. Die Abklärung erfolgt anhand eines Antrags, das von einer Person mit einer entsprechenden Kompetenz (z.B. Ärztin oder Arzt, Fachperson der Spitex-Organisation) bestätigt wird. Andere Kantone kennen bereits heute umfassende Abklärungseinrichtungen, welche die Bedarfsabklärung übernehmen. Wie die Kantone die Bedarfsabklärung machen, ist ihnen überlassen. Der Bundesgesetzgeber macht lediglich eine Einschränkung: Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (HE)[1] soll nicht Anspruchsvoraussetzung sein und damit auch nicht für den Bedarfsnachweis herangezogen werden dürfen. Als Begründung führt der Bund auf, dass der Bedarf an niederschwelligen Leistungen für Hilfe und Betreuung zu Hause in der Regel bereits besteht, bevor die Voraussetzungen für die HE erfüllt sind. Würde die HE als Voraussetzung eingeführt, würde dadurch die neue Regelung zu einem grossen Teil unterlaufen.

[1] Hilflosenentschädigungen sind monatliche finanzielle Leistungen der AHV oder IV für Personen, die im Alltag dauernd Hilfe für alltägliche Verrichtungen, Pflege oder persönliche Überwachung benötigen. Die Auszahlung ist unabhängig von ihrem Einkommen oder Vermögen und richtet sich allein nach dem Grad der Hilflosigkeit (leicht, mittel, schwer).

Eine Überentschädigung soll vermieden werden. Die neuen Leistungen sind deshalb subsidiär zu anderen Leistungen, namentlich dem Rollstuhlzuschlag, der Hilflosenentschädigung sowie dem Assistenzbeitrag. Sie gehen indes weitergehenden kantonalen Leistungen vor.

*Anforderungen an die Anbietenden*
Die Anforderungen, die an die Anbietenden von Leistungen für Hilfe und Betreuung zu Hause – seien es Institutionen für betreutes Wohnen oder Anbietende einzelner Dienstleistungen – zu stellen sind, sind grundsätzlich von der kantonalen Durchführungsstelle (SVA St.Gallen) festzulegen. Der Bund macht dazu keine Vorgaben. Er schlägt vor, dass das Angebot von den Kantonen geregelt und die Anerkennung der einzelnen Leistungsanbietenden von diesen bestimmt werden soll. Die Kantone vergüten bereits heute entsprechende Leistungen, kennen das Angebot auf ihrem Gebiet und kommen auch für den überwiegenden Teil der Leistungen auf. Das Angebot soll vielfältig und von guter Qualität sein.

## 2.3 Zuschlag für die Miete eines zusätzlichen Zimmers für die Nachtassistenz

Volljährige Personen, die zu Hause leben, eine IV beziehen und Anspruch auf eine HE haben, haben nach Art. 42$^{quater}$ des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (SR 831.20; abgekürzt IVG) Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Diesen können sie einsetzen, um eine Assistenzperson anzustellen, die sie unterstützt.

Assistenzpersonen mit Nachtdiensten brauchen während ihrer Einsätze einen Ort, um sich zurückziehen und ausruhen zu können. Bei den EL soll dafür neu ein Zuschlag bei den Mietkosten berücksichtigt werden, damit für die Nachtassistenz ein Zimmer angeboten werden kann. Es ist für beide Seiten unzumutbar, dass die Assistenzperson in der Küche, auf dem Sofa oder im selben Zimmer schläft. Je Haushalt soll daher neu ein Zimmer für eine Assistenzperson, die Nachtdienst leistet, berücksichtigt werden können. Zur Deckung der zusätzlichen Mietkosten soll ein Zuschlag vorgesehen werden, der dem Zuschlag für eine zweite Person beim Mietzins in der EL-Berechnung entspricht (Fr. 6'000.–/Jahr). Dieser Betrag ist insofern gerechtfertigt, als es sich beim Zimmer für die Nachtassistenz lediglich um eine Rückzugsmöglichkeit handelt. Das Zimmer sollte mit einem Bett, einer Lampe und allenfalls einer Möglichkeit, wenige persönliche Dinge zu deponieren, ausgestattet sein.

## 2.4 Aufteilung des Zuschlags für die Miete einer rollstuhlgängigen Wohnung auf die Mitglieder des Haushalts

Benötigt eine EL-beziehende Person eine rollstuhlgängige Wohnung, erhält sie dafür einen Zuschlag (jährlich Fr. 6'900.–) für die Miete (Art. 10 Abs. 1 Bst. b Ziff. 3 eidg. ELG). Bei mehreren im gleichen Haushalt lebenden Personen wird der Höchstbetrag der anerkannten Mietkosten für jede anspruchsberechtigte oder in die gemeinsame Berechnung der EL eingeschlossene Person einzeln festgesetzt und die Summe der anerkannten Beträge durch die Anzahl aller im Haushalt lebenden Personen geteilt. Zusatzbeträge werden nur für die zweite bis vierte Person gewährt (Art. 10 Abs. 1$^{bis}$ eidg. ELG). Leben also zwei Personen im Rollstuhl in einer Wohnung, werden ihre Zuschläge addiert und wieder durch zwei geteilt. Damit knüpft der Zuschlag an die Wohnung an, sodass je Wohnung ein Zuschlag gewährt wird, auch wenn mehr als eine Person im Haushalt auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Dies ist insofern sinnvoll, als dass die Anzahl Personen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, für die Mehrkosten für eine rollstuhlgängige Wohnung keine Rolle spielt. Die entsprechenden Vorkehrungen müssen unabhängig von der Anzahl der Personen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, vorgenommen werden (Lift,

breitere Türen, Vorrichtungen in Bad und Küche usw.). Insofern ist die Aufteilung des Rollstuhlzuschlags auf diese Personen richtig. Der Zuschlag wird allerdings gemäss dem geltenden Recht auf alle Personen eines Haushalts aufgeteilt, also auch auf Personen, die keinen Rollstuhl benötigen. Dadurch werden Personen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind und in einer Wohngemeinschaft leben, benachteiligt, weil diese Anteile «verloren gehen». Lebt eine Person im Rollstuhl mit einer Person ohne Rollstuhl in einer Wohnung, wird der Zuschlag der Person im Rollstuhl durch zwei geteilt, wodurch der Zuschlag halbiert wird.

Neu wird der Rollstuhlzuschlag nach Art. 10 Abs. 1 Bst. b Ziff. 3, wenn mehrere Personen im Haushalt darauf Anspruch haben, nur noch höchstens doppelt gewährt. Zudem werden nach Art. 10 Abs. 1$^{quater}$ mehrere Zuschläge nur noch durch die Anzahl Personen geteilt, die Anspruch auf die Zuschläge haben. Damit werden Personen, die mit Personen ohne Anspruch in einer Wohnung leben, nicht mehr schlechter gestellt.

### 2.5 Rückforderung des EL-Betrags für die Krankenversicherungsprämie

Seit dem Jahr 2014 richten die Kantone die Prämienverbilligungen und die EL-Beträge für die Krankenversicherungsprämie direkt an den Krankenversicherer aus, bei denen die Personen versichert sind (Art. 65 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung [SR 832.10; abgekürzt KVG] und Art. 21a Abs. 1 eidg. ELG). Unrechtmässig ausgerichtete EL fordern sie heute beim Krankenversicherer zurück. Letzterer erhebt in der Folge bei der versicherten Person die Prämien in der Höhe des weggefallenen EL-Betrags. Führt die Forderung zu einem Verlustschein, so vergütet der Kanton dem Krankenversicherer 85 Prozent davon. Aufgrund dieser Vorgehensweise muss nicht zwischen EL und Prämienverbilligung unterschieden werden, wodurch die Abläufe effizient gehalten werden können. Ausserdem erfahren die Krankenversicherer so nicht, welche ihrer Versicherten EL beziehen. Im Urteil 9C_716/2020 vom 20. Juli 2021 hat das Bundesgericht entschieden, dass die Krankenversicherer gegenüber den EL-Durchführungsstellen nicht rückerstattungspflichtig sind und die EL-Beträge für die Krankenversicherungsprämie bei den EL-Beziehenden zurückzufordern sind. Mit Verweis auf seine bisherige Rechtsprechung stellte das Bundesgericht fest, dass der Krankenversicherer lediglich Zahlstelle ist. Damit muss er für diese Beträge nicht mehr das Inkasso durchführen und das Inkassorisiko tragen. Die Umsetzung des Urteils führt insbesondere für die Durchführungsstellen und Krankenversicherer zu einem grossen Aufwand, weil der Datenaustausch zwischen ihnen geändert werden müsste. Die Gesetzesänderung schafft eine rechtliche Grundlage, damit die ursprüngliche Praxis fortgeführt werden kann.

## 3 Ausgangslage auf kantonaler Ebene

Der Kanton St.Gallen hat den Bedarf an einer ausgewogenen Finanzierungslösung für das betreute Wohnen sowohl im Alters- wie auch im Behinderungsbereich bereits erkannt und zumindest teilweise auch bereits umgesetzt.

### 3.1 Entwicklung der kantonalen Alterspolitik

Der in Abschnitt 1 aufgezeigte Hintergrund der Vorlage nimmt wesentliche Elemente der Alterspolitik des Kantons St.Gallen auf. Es entspricht dem Wunsch älterer Menschen, so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnumgebung leben zu können. Der Bericht «Gestaltungsprinzipien der Alterspolitik: Gutes Alter(n) gemeinsam aktiv gestalten» vom 10. Mai 2022 (40.22.05) hält fest, dass dies durch die Förderung adäquaten Wohnraums, der Umgebung und der Versorgung der Personen prioritär gefördert werden soll. Es braucht somit nebst altersgerecht ausgestalteten Wohnungen (Barrierefreiheit) auch eine förderliche Wohnumgebung (wie

etwa Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe) und eine entsprechende soziale Umgebung für die wichtigen Kontakte zu Angehörigen und für die gesellschaftliche Teilhabe. Hierfür hat das Departement des Innern auf der Grundlage der Gestaltungsprinzipien ein Zielbild integrierter Angebotsgestaltung entworfen.[2] Dieses zielt darauf ab, durch eine gute Koordination der Unterstützung durch Angehörige und Freiwillige sowie durch Angebote, die einem stationären Heimaufenthalt vorgelagert sind, den längeren Verbleib in der eigenen Wohnung zu ermöglichen und damit (zu) frühe Heimeintritte zu verhindern.

Im Bereich des betreuten Wohnens und der Vermeidung dieser frühen Heimeintritte hat der Kanton St.Gallen noch viel Potenzial. Im Kanton St.Gallen leben im schweizweiten Vergleich überdurchschnittlich viele Personen in den tiefen Pflegestufen 1–3 im Pflegeheim, nämlich 32 Prozent aller Bewohnenden in den Pflegeheimen (Stand 2024). Bliebe dieser Anteil künftig gleich hoch, ergäbe sich aufgrund der demographischen Entwicklung ein erheblicher Bedarf an zusätzlichen Pflegeheimplätzen.[3] Dementsprechend ist eine Kostensteigerung vor allem im Bereich der Ergänzungsleistungen, aber auch der Pflegerestkosten und der Kosten für die Schaffung der notwendigen Heimplätze zu erwarten. Dieses Wachstum kann gedämpft werden, wenn frühe Heimeintritte von Personen mit tiefem Pflegebedarf verhindert werden. Im Kanton St.Gallen soll deshalb künftig ein Szenario der mittleren Heimentlastung verfolgt werden. Dieses geht davon aus, dass künftig 50 Prozent weniger Personen in den tiefen Pflegestufen 1–3 in den Pflegeheimen leben werden.

Im Kanton St.Gallen sind die politischen Gemeinden dafür zuständig, ein bedarfsgerechtes Angebot an Pflegeheimplätzen bereitzustellen. Für die kommunale und regionale Planung stellt das Departement des Innern ein digitales Planungstool zur Verfügung, in dem die aktuellen demographischen Zahlen, das bestehende Angebot im Altersbereich sowie die entsprechenden Zukunftsszenarien abrufbar sind. In diesem Tool ist u.a. ersichtlich, wie viele zusätzliche Pflegeheimplätze es bei Weiterführung des Status quo benötigen würde und wie sich davon das Szenario der mittleren Heimentlastung unterscheidet.

Um dieses Szenario zu erreichen, ist ein umfassendes Angebot an Information und Beratung sowie eine gute Koordination der unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure und Angebote zentral (etwa Freiwilligenarbeit, Entlastung von Angehörigen, Betreuung zu Hause, ambulante Pflege, Pflegeheim). Während der Kantonsrat im Rahmen des Entlastungspakets 2026 (22.26.05) auf eine Verpflichtung von Betagten zur Inanspruchnahme einer Beratung vor einem Eintritt in ein Pflegeheim verzichtete, wurde gleichzeitig die Bedeutung dieses Angebots unterstrichen. Das Zurverfügungstellen eines ausreichenden Beratungsangebot ist Aufgabe der politischen Gemeinden. Die Umsetzung der Gestaltungsprinzipien Alterspolitik insgesamt ist aber eine sozial- und alterspolitische Querschnittsaufgabe, die das zuständige Departement des Innern zusammen mit den anderen involvierten Departementen – insbesondere dem Gesundheitsdepartement – und den politischen Gemeinden künftig verstärkt fördern und unterstützen wird.

Es ergeben sich im Übrigen thematische Bezüge zwischen dem XI. Nachtrag zum Ergänzungsleistungsgesetz und insbesondere der aktuellen Massnahme E23 des Kantonsratsbeschluss über zusätzliche Massnahmen zum Entlastungspaket 2026 (EP2026plus) (33.26.09). Es gilt dabei, gerade auch die kantonalen EL-Ausgaben mit einer umfassenden Förderung des Prinzips

[2] Abrufbar unter www.soziales.sg.ch → Alter → integrierte Angebotsgestaltung.

[3] Es ist in diesem Fall bis ins Jahr 2035 von einem Zuwachs im Vergleich zum Jahr 2023 von rund 3'800 Klientinnen und Klienten auszugehen, was einer Steigerung von 65 Prozent entspricht. Bis ins Jahr 2045 wäre es gar eine Steigerung von rund 7'200 Klientinnen und Klienten (Steigerung von 123 Prozent).

ambulant vor stationär in den nächsten Jahren zu dämpfen. Bestehende Instrumente und Massnahmen, zu denen die vorliegende neue Förderung gehört, sollen dabei mit weiteren Elementen verbunden werden. Das Departement des Innern wird dazu in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsdepartement sowie mit der Staatskanzlei u.a. eine umfassende Anpassung des bestehenden Projektauftrags «Umsetzung Gestaltungsprinzipien der Alterspolitik» prüfen. Dabei werden auch aktuelle Anliegen und Bedürfnisse der politischen Gemeinden berücksichtigt.

## 3.2 Betreutes Wohnen im Altersbereich

Mit dem IX. Nachtrag zum ELG wurden in Art. 4$^{ter}$ Abs. 1 erhöhte Mietzinse bei anerkannten Angeboten des betreuten Wohnens festgelegt. Das Angebot bedarf einer Anerkennung des zuständigen Departementes. Eine solche wird erteilt, wenn der Bedarf ausgewiesen ist, die Wohnungen grundsätzlich barrierefrei ausgestaltet sind sowie ein Bereitschaftsdienst und ein angemessenes Angebot an Grundbetreuung sichergestellt sind. Die Anerkennungsvoraussetzungen werden regelmässig überprüft. Die Kompetenz zur Festsetzung der anrechenbaren erhöhten Mietzinse wurde der Regierung übertragen. Nach Art. 9b der Verordnung über die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten bei den Ergänzungsleistungen (sGS 351.53; abgekürzt VKB) werden, zusätzlich zu den Höchstbeträgen nach ELG, bei alleinstehenden Personen monatlich höchstens Fr. 600.– sowie bei Ehepaaren und Personen mit rentenberechtigten Waisen oder mit Kindern, die einen Anspruch auf eine Kinderrente zur AHV oder IV haben, höchstens Fr. 800.– vergütet.

Die Nutzung des betreuten Wohnens im Kanton St.Gallen hat sich bislang bei EL-Beziehenden nicht massgeblich etablieren können. Im Jahr 2025 wurden an 15 Personen erhöhte Mietkosten ausgerichtet (2024: 22 Personen / 2023: 21 Personen). Insgesamt betrugen die Kosten dafür im Jahr 2025 Fr. 58'122.– (2024: Fr. 78'723.– / 2023: Fr. 88'704.–) mit einem durchschnittlichen monatlichen Beitrag von Fr. 300.– bis Fr. 350.–. Den Maximalbetrag bezogen jeweils etwa 20 bis 25 Prozent der Personen. Die Gründe für die zurückhaltende Nutzung des betreuten Wohnens durch EL-Beziehende sind nicht abschliessend klar. Allenfalls liegt es daran, dass die Angebote lediglich dann eine Anerkennung benötigen, wenn sie für EL-Beziehende höhere Kosten abrechnen möchten. Ist ein Angebot durch selbstzahlende genügend ausgelastet bzw. liegen die Kosten ohnehin über den zusätzlichen EL-Pauschalen, lohnt sich eine Anerkennung nicht und es stehen für EL-Nutzende nur wenige Angebote zur Verfügung.

## 3.3 Betreutes Wohnen im Behindertenbereich

Im Bereich Behinderung führt der Kanton mit dem Nachtrag zum Gesetz über die soziale Sicherung und Integration von Menschen mit Behinderung (22.25.04) eine Finanzierungslösung für den Bereich betreutes Wohnen ein. Der Nachtrag wurde in der Sommersession 2026 in zweiter Lesung vom Kantonsrat verabschiedet. Vorbehältlich eines positiven Ergebnisses in der Volksabstimmung im November 2026 ist der Vollzug auf Mitte 2027 vorgesehen. Die Argumentation für die Einführung einer Finanzierungslösung, die bisher fehlte bzw. unzureichend ausgestaltet war, folgt jener im Altersbereich: Bei besseren Leistungen können mehr Menschen selbstständig in einer eigenen Wohnung leben, wodurch teure Heimeintritte vermieden werden. Das neue Finanzierungssystem sieht als ersten Schritt jeweils eine Bedarfsabklärung der Person vor. In dieser bestimmt eine unabhängige Einschätzungsstelle den Bedarf der Person an Assistenz- und Fachleistungen für eine selbstständige Lebensführung. Auf dieser Grundlage verfügt die zuständige kantonale Stelle eine Begleitgarantie, die der betreuten Person eine bestimmte Anzahl abrechenbarer Leistungsstunden bescheinigt, die diese bei anerkannten Leistungsanbietenden, Privatpersonen oder Angehörigen beziehen kann. Es besteht keine Pflicht zum Bezug

der Leistungen und damit einer selbstständigen Lebensführung, anspruchsberechtigte Personen können sich auch für einen Eintritt oder einen Verbleib in einer Einrichtung entscheiden. Ambulante Leistungen werden zudem nur bis zu einer bestimmten Obergrenze ausgerichtet. Wird diese überschritten, ist ambulantes Wohnen nicht möglich.

Die neuen kantonalen Leistungen für ambulantes Wohnen im Bereich Behinderung sind grundsätzlich subsidiär zu anderen Leistungen. So ist z.B. ein Assistenzbeitrag zu beziehen, wenn ein Anspruch besteht. Demnach gehen auch die neuen EL-Pauschalen für Hilfe zu Hause den kantonalen Leistungen für ambulantes Wohnen vor.

# 4 Kantonaler Umsetzungsbedarf

Durch die Anpassungen im Bundesrecht ergibt sich auf kantonaler Ebene Anpassungsbedarf, sowohl auf Gesetzes- als auch auf Verordnungsstufe. Die Bundesgesetzgebung regelt die Art der neuen Abgeltungen, die Kantone haben bei der konkreten Umsetzung jedoch einen gewissen Gestaltungsspielraum. Grundsätzlich ist vor der Ausrichtung der neuen Leistungen – sowohl beim Mietzuschlag für eine angepasste Wohnung, bei allfälligen Umbauten an Eigenheimen oder Mietwohnungen als auch bei den neuen Pauschalen für die Hilfe und Betreuung – zu Hause zu prüfen, ob ein Bedarf besteht. Weiter ist kantonal die Beitragshöhe festzulegen – unter Achtung der bundesrechtlichen Vorgaben. Zudem ist auf kantonaler Ebene sicherzustellen, dass weitergehende oder andere Leistungen, wie z.B. die neuen kantonalen Leistungen für ambulantes Wohnen im Bereich Behinderung, mit den neuen Leistungen nach Art. 14a eidg. ELG kompatibel sind bzw. dass die Abgrenzung klar geregelt sein muss. Der Grossteil dieser Regelungen erfolgt auf Verordnungsstufe, der Anpassungsbedarf auf Gesetzesstufe ist dagegen relativ gering.

## 4.1 Bedarfsabklärung

*Empfehlungen des Bundes*

Der Bund führt zur Bedarfsabklärung aus, dass diese feststellen soll, welche Leistungen benötigt werden. Damit soll vermieden werden, dass weder zu viele noch zu wenige Leistungen berücksichtigt werden. Gleichzeitig sei eine Bedarfsabklärung nicht bei jeder Betreuungsleistung gleichermassen sinnvoll. Die meisten Personen würden ihren eigenen Betreuungsbedarf eher gering einschätzen und eher weniger Leistungen beziehen, als empfohlen werden. Daraus könne geschlossen werden, dass das Missbrauchspotenzial bei der Beantragung von Leistungen für Hilfe und Betreuung zu Hause gering sei. Des Weiteren habe eine Bedarfsabklärung bei einer Person zu Hause auch einen fürsorglichen Aspekt, weil mit der Abklärung die Alltagskompetenz, mögliche Verwahrlosungstendenzen und der Grad der Gebrechlichkeit der betroffenen Person festgestellt werden könnten, worauf mit entsprechenden Leistungen für Hilfe und Betreuung zu Hause reagiert werden kann.

Der Bund zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, wie die Bedarfsabklärung organisiert werden kann. Die EL-Stellen vergüten bereits heute im Rahmen der Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten Leistungen für Hilfe und Betreuung zu Hause und klären auch den Bedarf ab. Die Mehrheit der Kantone klärt den Bedarf ab, indem sie eine Bestätigung einer Ärztin oder eines Arztes mit einem Fragebogen kombiniert, der von der antragstellenden Person auszufüllen ist. Die IV-Stellen klären heute die Anforderungen an die Hilflosenentschädigung ab und verfügen insofern ebenfalls über ein beträchtliches Know-how im Bereich der Hilfe bei alltäglichen Verrichtungen. Insofern könnte auf diese Institutionen auch für die Abklärung von EL-Leistungen für Hilfe und Betreuung zu Hause zurückgegriffen werden. Allerdings besteht für die Abklä-

rung altersspezifischer Bedürfnisse wenig Kompetenz oder Erfahrung. Verschiedene Expertinnen und Experten erachten es als sinnvoll, ein unabhängiges, auf die Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnittenes Abklärungssystem zu schaffen. Dieses solle auf bestehenden Instrumenten aufbauen und durch eine unabhängige Abklärungsstelle durchgeführt werden. Nicht als Kriterium für die Ausrichtung von Leistungen heranzuziehen ist die Hilflosenentschädigung. Sie wurde vom Bund als ungeeignete Voraussetzung für das betreute Wohnen eingestuft. Der niederschwellige Betreuungsbedarf (z.B. Überforderung mit dem Haushalt, stärkeres Sicherheitsbedürfnis) besteht in der Regel, bevor eine Person im Sinn des Gesetzes hilflos ist. Leistungen für Hilfe und Betreuung zu Hause sollten also bereits vergütet werden, wenn die Personen noch nicht in dem Mass hilflos sind, dass sie eine Hilflosenentschädigung erhalten. Problematisch ist für den Anspruch auf Leistungen für Hilfe und Betreuung zu Hause zudem auch die Wartefrist für die Hilflosenentschädigung.

*Ausgangslage im Kanton St.Gallen*
Im Kanton St.Gallen sind heute verschiedene Stellen für unterschiedliche Bedarfsabklärungen zuständig. Bei den Leistungen für Hilfe und Betreuung zu Hause kann die SVA als EL-Durchführungsstelle nach Art. 9 Abs. 3 VKB eine externe Fachstelle mit der Bedarfsabklärung beauftragen. In der Regel stellt die SVA heute auf eine Bedarfseinschätzung der Spitex mit einer ärztlichen Bestätigung ab. Werden die Leistungen von einer Privatperson oder einer nicht anerkannten Spitex-Organisation erbracht, erbringt eine Hausärztin oder ein Hausarzt einen schriftlichen Bedarfsnachweis. Ist keine Spitex-Organisation involviert, weil z.B. privates Pflegepersonal angestellt wird oder Angehörige die Betreuung übernehmen, übernimmt der Dienst für Pflege und Entwicklung des Gesundheitsdepartementes des Kantons St.Gallen die Bedarfsabklärung. Auch die IV-Stelle klärt Bedarfe ab, insbesondere für Hilfsmittel zu Hause. Dafür beauftragt sie die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Hilfsmittelberatung (SAHB). Mit dem Vollzugsbeginn des Nachtrags (22.25.04) zum Gesetz über die soziale Sicherung und Integration von Menschen mit Behinderung (sGS 381.4; abgekürzt BehG), der auf Mitte 2027 vorgesehen ist, wird im IV-Bereich zusätzlich eine unabhängige Einschätzungsstelle für Leistungen im Bereich ambulantes Wohnen geschaffen. Die durch diese Stelle abzuklärenden Leistungen sind mit den neuen Leistungen des ELG vergleichbar.

Die Zuständigkeit für die EL und deren Finanzierung liegt im Kanton St.Gallen ausschliesslich beim Kanton. Andere Kantone kennen eine geteilte Finanzierungszuständigkeit zwischen Kanton und politischen Gemeinden oder auch eine ausschliessliche Finanzierung durch die politischen Gemeinden. Die politischen Gemeinden sind im Kanton St.Gallen jedoch für die Finanzierung der Restkosten der Pflegefinanzierung zuständig. Sie werden durch verzögerte Heimeintritte ebenfalls entlastet. Jedoch finanzieren die politischen Gemeinden die Leistungen der Spitex, beteiligen sich also auch an den Kosten, wenn vorgelagerte Angebote genutzt werden. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Leistungen für Hilfe zu Hause würde auch die Möglichkeit bestehen, die Bedarfsabklärung an die politischen Gemeinden zu delegieren, wie andere Kantone (z.B. Kanton Zürich) das machen.

*Lösung im Kanton St.Gallen*
Für die Festsetzung des Bedarfs mittels Verfügung wird auch künftig die SVA als EL-Durchführungsstelle zuständig sein. Wie bereits heute ist es aber angezeigt, dass sie für die Bedarfsabklärung eine externe Stelle beauftragen kann. Zu klären ist, welche Stelle oder Stellen künftig für diese Bedarfsabklärungen zuständig sein werden. Aufgrund der Ausgangslage im Kanton St.Gallen ist eine Anknüpfung an das bestehende System am sinnvollsten. Einerseits haben damit die Betroffenen mit möglichst wenig verschiedenen Stellen zu tun, anderseits muss nicht eine neue, separate Abklärungsstelle geschaffen werden. Zu unterscheiden ist zwischen der Bedarfsabklärung für Leistungen der Hilfe und Betreuung zu Hause (nach Art. 14a eidg. ELG)

und der Bedarfsabklärung für Umbauten bzw. erhöhte Mietzinse für Wohnungen, die den Bedürfnissen von in der Mobilität eingeschränkten Personen entsprechen.

*Bedarfsabklärung für Leistungen der Hilfe und Betreuung zu Hause*
Mit dem Nachtrag zum BehG wird für IV-Rentnerinnen und IV-Rentner, die Leistungen im Bereich Wohnen in Anspruch nehmen möchten (ambulant oder stationär), ein neues Bedarfsabklärungssystem eingeführt. Jede Person, die künftig ein Wohnangebot nutzen möchte, wird künftig eine Bedarfsabklärung durchlaufen müssen. In dieser wird durch eine unabhängige Einschätzungsstelle der individuelle Unterstützungsbedarf der Person ausgewiesen. Gestützt auf die Empfehlung der unabhängigen Einschätzungsstelle verfügt der Kanton sodann eine sogenannte Begleitgarantie. Mit dieser kann die Person entweder in ein stationäres Wohnangebot eintreten oder ambulante Leistungen zu Hause nutzen. Ambulante Leistungen können Fachleistungen oder Assistenzleistungen sein. Letztere sind wenigstens teilweise vergleichbar mit den Leistungen der Hilfe und Betreuung nach ELG. Aufgrund dieses engen sachlichen Zusammenhangs ist es angezeigt, dass die neue Einschätzungsstelle auch die Bedarfsabklärung für Leistungen der Hilfe und Betreuung nach ELG vornimmt. Damit haben IV-Rentnerinnen und IV-Rentner eine einheitliche Ansprechstelle und zusätzlich kann eine klare Abgrenzung der Leistungsarten sowie die Wahrung der Subsidiarität der kantonalen Leistungen zu den ELG-Leistungen sichergestellt werden.

Bei AHV-Rentnerinnen und AHV-Rentnern ist eine Anknüpfung an die Einschätzungsstelle für IV-Beziehende wenig sinnvoll. Die Personen haben keinen Bezug zu dieser Stelle. Zudem ist die Stelle auf die Bedarfsabklärung von IV-Beziehenden spezialisiert. Für die Bedarfsabklärung für AHV-Beziehende bestehen daher verschiedene Möglichkeiten:
– *Unabhängige kantonale Einschätzungsstelle:* Es könnte eine weitere spezialisierte, unabhängige Stelle analog der Einschätzungsstelle nach BehG geschaffen werden oder der Auftrag an die Einschätzungsstelle wird um diesen Bereich erweitert. Vorteil dieser Lösung ist die Unabhängigkeit der Stelle, Nachteil sind die eher hohen Kosten für den Kanton, da die Erreichbarkeit in allen Regionen sichergestellt werden muss.
– *Kommunale Einschätzungsstellen:* Die politischen Gemeinden können damit beauftragt werden, geeignete Bedarfsabklärungsstellen bereitzustellen. Diese Lösung würde einen wohnortnahen Zugang sicherstellen, sie würde aber auch Zusatzkosten bei den politischen Gemeinden verursachen. Nicht geeignet sind indes die AHV-Zweigstellen. Die bei diesen Stellen angestellten Personen verfügen meist nicht über die nötigen Kompetenzen im Bereich Sozialarbeit bzw. Beratung, um die Personen gezielt unterstützen zu können.
– *Bestehendes System:* Das neue System kann auch an die bestehende Organisation der Bedarfsabklärung anknüpfen, in der diese durch eine Spitex-Organisation mit einer ärztlichen Bestätigung durchgeführt wird. Ist keine Spitex-Organisation involviert, kann wie bisher der Dienst für Pflege und Entwicklung im Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen mit der Bedarfsabklärung beauftragt werden. Diese Lösung hat den Vorteil, dass die EL-Beziehenden in der Regel nicht zusätzlich an eine separate Stelle gelangen müssen. Nachteil ist, dass in vielen Fällen die leistungserbringende Organisation selbst den Bedarf erhebt, was ein gewisses Missbrauchspotenzial birgt.
– *Verschiedene Bedarfsabklärungsstellen mit einheitlichem Bedarfserfassungsinstrument:* Letztlich besteht die Möglichkeit, dass neben den Spitex-Organisationen auch andere Stellen, wie z.B. die Pro Senectute, die Bedarfsabklärung mittels eines standardisierten Erfassungsinstruments durchführen. Um das Missbrauchspotenzial zu senken, sind diese mit einer ärztlichen Bestätigung zu ergänzen.

Aufgrund der geographischen Gegebenheiten im Kanton St.Gallen und der Zuständigkeiten der Staatsebenen ist eine niederschwellige und regional ausgewogene Lösung zu bevorzugen, die möglichst wenig Zusatzkosten verursacht. Dies spricht für die letzte der genannten Möglichkeiten. Dadurch kann eine wohnortnahe Lösung zur Verfügung gestellt werden und die Nutzung eines einheitlichen Erfassungsinstruments stellt eine Gleichbehandlung sicher. Zudem können die Stellen künftig auch weitere Aufgaben übernehmen, z.B. eine Beratung hinsichtlich eines Heimeintritts. Auf Gesetzesstufe erfordert diese Lösung keine Regelung, da sie der gängigen Praxis entspricht. Die Delegationsnorm, die es der SVA als EL-Durchführungsstelle ermöglicht, Dritte mit der Bedarfsabklärung zu beauftragen, ist bereits heute auf Verordnungsstufe (Art. 9 Abs. 3 VKB) vorhanden. Auf Verordnungsstufe wird zusätzlich zu regeln sein, wie die Bedarfsabklärung durchzuführen ist und welche Stellen dafür zugelassen werden. Für die Festlegung des Bedarfs ist anschliessend die SVA zuständig. Eine ärztliche Bestätigung des erhobenen Bedarfs ist aufgrund des genannten Missbrauchspotenzials bei den Organisationen, die gleichzeitig auch Leistungsanbietende sind (wie z.B. die Spitex), bei allen Bedarfsabklärungen nötig.

Für die Bedarfsabklärung bestehen bereits standardisierte Erfassungsinstrumente. Im Bereich der IV wird von der künftigen Einschätzungsstelle ein für den Kanton St.Gallen adaptiertes Instrument des individuellen Hilfeplans (IHP) angewendet werden. Für den Altersbereich stehen vergleichbare Instrumente zur Verfügung, wie z.B. das Abklärungsinstrument für psychosoziale Betreuung im Alter[4] der Paul Schiller Stiftung.

*Bedarfsabklärung für Umbauten oder Mietzuschläge bei Mobilitätseinschränkungen*
Für den Nachweis des Bedarfs eines Umbaus an einer bestehenden Liegenschaft kann die SVA auf das Hilfsmittelzentrum St.Gallen (nachfolgend SAHB) zurückgreifen, die diese Aufgabe bereits für die IV-Stelle übernimmt. Für den Bedarf zur Miete einer den Bedürfnissen angepassten Wohnung kommt grundsätzlich ebenfalls die SAHB in Frage. Sie kann am besten beurteilen, ob eine Wohnung den Bedürfnissen einer Person mit Mobilitätseinschränkung entspricht. Auch in diesem Bereich wird auf Verordnungsstufe zu regeln sein, wie die Bedarfsabklärung in der Praxis erfolgt und welche Stellen (nur die SAHB oder weitere) dafür zugelassen werden.

*Kostentragung*
Die Kosten für die Bedarfsabklärung im IV-Bereich nach BehG durch die unabhängige Einschätzungsstelle werden vom Kanton getragen. Dies soll auch bei Bedarfsabklärungen für Leistungen der Hilfe und Betreuung zu Hause nach ELG der Fall sein, zumal sich die Kreise der Beziehenden überschneiden werden. Zudem ist eine sorgfältige Abstimmung der beiden Leistungsarten nötig, was durch die einheitliche Zuständigkeit sichergestellt werden kann. Für eine Bedarfsabklärung der Einschätzungsstelle nach BehG wird in der Botschaft zum Nachtrag zum BehG aufgrund Erfahrungen in anderen Kantonen mit einem Kostenaufwand von etwa Fr. 1'000.– je neuer Bedarfsabklärung (Fr. 500.– für Überprüfung) gerechnet. Nach der Einführungsphase rechnet die Botschaft zum BehG mit durchschnittlich 200 Neu- und 120 Überprüfungseinschätzungen. Diese Kosten sind bei den Folgekosten des Nachtrags zum BehG bereits berücksichtigt. Die Bedarfsabklärung für Leistungen nach ELG kann in die Erfassung für Leistungen nach BehG einfliessen, da die Leistungen zu einem Teil deckungsgleich sind. Ein grosser Mehraufwand durch die zusätzliche Abklärung der Leistungen nach ELG dürfte der Einschätzungsstelle nicht entstehen.

[4] Abrufbar unter www.gutaltern.ch → Publikationen → Abklärungsinstrument für die Einschätzung des individuellen Betreuungsbedarfs und die partizipative Erarbeitung des Betreuungsplans.

Die Leistungsabgeltung für Bedarfsabklärungen bei IV-Rentnerinnen und IV-Rentnern, aus denen nur die EL-Pauschale resultiert und keine weiteren ambulanten Leistungen nach kantonalem Recht, kann unter dem Kostenaufwand für eine Bedarfsabklärung nach BehG angesetzt werden. Die konkrete Höhe wird im Rahmen der Leistungsvereinbarung mit der Einschätzungsstelle festzulegen sein. Es ist davon auszugehen, dass sich durch die EL-Pauschalen die Anzahl der Einschätzungen im Vergleich zur im Nachtrag zum BehG in Aussicht gestellten Zahl etwas erhöhen wird; eine genaue Schätzung der Nutzung ist schwierig. Die Kostenfolgen durch diese Neueinschätzungen dürften marginal sein.

Auch die Bedarfsabklärungen im AHV-Bereich müssen abgegolten werden. Heute werden die Bedarfsabklärungen durch die Leistungserbringerin bzw. den Leistungserbringer der EL-beziehenden Person verrechnet, die diese über die Krankheits- und Behinderungskosten zu einem Stundensatz von Fr. 35.– rückvergütet erhält. Wenn künftig ein einheitliches Bedarfsabklärungsinstrument zum Einsatz kommt, das durch verschiedene Stellen angewendet werden kann, ist eine einheitliche Abgeltung in Form einer Pauschale sinnvoll. Aufgrund der tieferen Komplexität der Bedarfsabklärung im Vergleich zum Bereich Behinderung, der klar abgrenzbaren Leistungsarten und des Mechanismus der Abrechnung über Pauschalen ist ein tieferer Ansatz als bei der Einschätzungsstelle nach BehG gerechtfertigt (z.B. Fr. 200.–). Die Kosten sind in diesen Fällen sinnvollerweise von der SVA zu tragen, da kein Zusammenhang zu einer Leistung des Kantons besteht. Im Jahr 2025 rechneten rund 1'400 Personen Leistungen der Hilfe und Betreuung zu Hause ab. In den Jahren 2024 und 2025 machten rund 400 Personen neu Leistungen der Hilfe und Betreuung zu Hause geltend. Für die Schätzung der Kostenfolgen kann von 400 Personen je Jahr ausgegangen werden, die neu Leistungen der Hilfe und Betreuung zu Hause geltend machen und bei denen entsprechend eine neue Bedarfsabklärung nötig ist. Hinzu kommen Überprüfungsabklärungen; im Sinn der Argumentation in der Botschaft zur Revision des BehG (22.25.04–06) dürften jährlich zusätzlich 250 Überprüfungen dazukommen.

## 4.2 Höhe der Vergütung der neuen Leistungen

*Pauschalen für Leistungen der Hilfe und Betreuung zu Hause*

Die Festsetzung der Pauschalen für die einzelnen Leistungen für Hilfe und Betreuung zu Hause obliegt den Kantonen. Es ist für jede Leistung eine Pauschale festzulegen, die auf die entsprechenden Angebote auf dem Kantonsgebiet abgestimmt ist. Die Pauschalen aller Leistungen für Hilfe und Betreuung zu Hause dürfen zusammen den Betrag von Fr. 11'160.– im Jahr nicht unterschreiten (Art. 14a Abs. 4 (neu) eidg. ELG). Die Kantone können aber darüber hinausgehen. Der Mindestbetrag leitet sich gemäss Botschaft zum eidg. ELG aus nachstehenden, jährlichen Richtwerten für die einzelnen Leistungen ab:

– Notrufsystem: Fr. 840.– für Miete und Betrieb;
– Hilfe im Haushalt: Fr. 6'720.– (4 Stunden zu Fr. 35.– je Woche; Fr. 560.– je Monat);
– Mahlzeitenangebote: Fr. 2'400.– (Mahlzeitenlieferung zu Fr. 20.– für 10 Mahlzeiten je Monat; Mahlzeitkosten selbst fallen nicht darunter, da diese im allgemeinen Lebensbedarf berücksichtigt sind);
– Begleit- und Fahrdienste: Fr. 1'200.– (Fr. 100.– je Monat).

Die einzelnen Pauschalen können einzeln oder in Kombination gewährt werden. Eine Abstufung der Pauschalen für die Hilfe im Haushalt ist möglich.

Aus Sicht der Regierung ist bei der Hilfe im Haushalt ein Stufensystem sinnvoll. Damit kann dem tatsächlichen Bedarf Rechnung getragen werden und eine allfällige Überentschädigung fällt moderat aus. Je feiner die Abstufung, desto weniger greifen Schwelleneffekte, desto öfter ist aber eine Bedarfsanpassung nötig. Mit Blick auf die Höhe der heute gewährten Leistungen für Hilfe und Betreuung zu Hause sind künftig drei Bedarfsstufen vorzusehen: Stufe tief, Bedarf

1 bis 5 Stunden im Monat, Fr. 2'100.– je Jahr / Stufe mittel, Bedarf 5,1 bis 10 Stunden im Monat, Fr. 4'200.– je Jahr / Stufe hoch, Bedarf 10,1 bis 16 Stunden im Monat, Fr. 6'720.– je Jahr). Die Mehrkosten durch die Pauschale Hilfe zu Hause würden mit dieser Lösung etwa 1,52 Mio. Franken betragen. Diese Stufen und Beträge werden auf Verordnungsstufe zu regeln sein.

*Ansatz für erhöhte Mietkosten bei Mobilitätseinschränkung*
Neben den Ansätzen der Pauschalen sind Ansätze für die Anpassung einer Wohnung an die Bedürfnisse einer in der Mobilität eingeschränkten Person oder für die Miete einer solchen Wohnung festzulegen. Der Bund stützt sich bei seiner Prognose der Mehrkosten auf eine Studie des Büro BASS[5], die aussagt, dass die Kosten für eine den Bedürfnissen einer in der Mobilität eingeschränkten Person angepasste Wohnung monatlich rund Fr. 200.– über den üblichen Mieten liegen. Aktuell beträgt der zusätzlich anrechenbare monatliche Mietzins für eine Wohnung in einem anerkannten Angebot des betreuten Wohnens im Kanton St.Gallen Fr. 600.– (Fr. 800.– für Ehepaare oder Personen mit Kindern) nach Art. 9b VKB. Die Vergütung ist an die Voraussetzung gekoppelt, dass ein anerkanntes Angebot des betreuten Wohnens genutzt wird. Für eine Anerkennung muss das Angebot wiederum einem Bedarf entsprechen, barrierefrei ausgestaltet sein sowie einen Bereitschaftsdienst und ein angemessenes Angebot an Grundbetreuung anbieten. Entsprechend ist in einem Angebot des betreuten Wohnens ein Teil der Leistungen bereits im Mietzins enthalten, in der Regel wenigstens ein Notrufsystem sowie ein Grundangebot an Betreuung und Beratung. Gleichzeitig ist der kantonale Ansatz der Vergütung vergleichsweise hoch angesetzt, da nur etwa 20 Prozent der Nutzenden den Höchstbetrag erhalten und die durchschnittlich übernommenen Mehrkosten bei Fr. 300.– bis Fr. 350.– liegen (vgl. Abschnitt 3.1).

Aufgrund der aktuellen Regelung im Kanton St.Gallen ist eine Zweiteilung des Zuschlags für eine Wohnung für Personen mit einer Mobilitätseinschränkung angezeigt. Wird ein anerkanntes Angebot des betreuten Wohnens genutzt, sollen die bisherigen Ansätze bestehen blieben. Eine Abkehr davon hätte eine Schlechterstellung gewisser EL-Beziehenden zur Folge. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass ein Teil der Leistungen der Hilfe und Betreuung zu Hause in einem anerkannten Angebot des betreuten Wohnens bereits enthalten ist. Dies rechtfertigt, dass die Ansätze dafür höher sind. Die Leistungen, die durch das Angebot abgedeckt sind, können über die Pauschale nicht zusätzlich abgegolten werden. Namentlich kann die Pauschale für das Notrufsystem bei Personen in einem anerkannten betreuten Wohnen nicht gewährt werden. Lebt jemand hingegen in einer Privatwohnung, scheint ein Ansatz von monatlich Fr. 200.– für die erhöhten Mietkosten in Anlehnung an den vorgeschlagenen Ansatz des Bundes sinnvoll.

*Kosten für Umbauten bei Mobilitätseinschränkungen*
Die Kosten für Umbauten, um selbstbewohnte Wohnungen oder Häuser den Bedürfnissen von in der Mobilität eingeschränkten Personen anzupassen, können auf einen Höchstbetrag beschränkt werden. Gemäss Erfahrungen der SAHB fallen diese Kosten in sehr unterschiedlicher Höhe an. Die Abgeltungen können sich am Kreisschreiben über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung[6] orientieren und fallen neu in der Regel nur bei AHV-Beziehenden an, da im IV-Bereich diese Anpassungen bereits heute über die IV finanziert werden. Als sinnvoller Höchstbetrag eignet sich gemäss SAHB eine Obergrenze von Fr. 200'000.–.

5 L. Bannwart / K. Künzi / J. Jäggi / P. Gajta, Betreutes Wohnen – Aktualisierte Grundlagen (im Auftrag des Bundesamtes für Sozialversicherungen BSV), Bern, Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS, Februar 2022, S. 49.

6 Vgl. https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6380.

## 4.3 Anerkennung von Anbietenden

Die Kompetenz für die Anerkennung von Anbietenden von betreuten Wohndienstleistungen – seien dies institutionalisierte Angebote oder ambulante Dienstleistungen – liegt bei den Kantonen. Das ist zu begrüssen, da die Kantone das bestehende und künftige Angebot am besten kennen und beurteilen können. Die Anerkennungsvoraussetzungen für institutionalisierte Angebote des betreuten Wohnens sowie die Zuständigkeit sind in Art. 9a VKB geregelt. Diese Regelung wird sinnvollerweise beibehalten. Mit der Anerkennung ist sichergestellt, dass das Angebot einem Bedarf in der jeweiligen politischen Gemeinde entspricht, dem hindernisfreien Bauen genügt sowie ein gewisses Grundangebot an Sicherheitsleistungen und Grundbetreuung umfasst.

Eine weitergehende Anerkennung von Anbietenden von Leistungen der Hilfe und Betreuung zu Hause scheint nicht sinnvoll. Diese Leistungen werden mittels einer Pauschale abgegolten. Entsprechend sind die EL-Beziehenden frei, wie sie das Geld konkret einsetzen. Das erübrigt eine Anerkennung von Anbietenden, da ohnehin nicht überprüft werden könnte, ob die Gelder für Leistungen dieser oder anderer Anbietenden eingesetzt wurden. Eine gesetzliche Regelung ist daher nicht nötig.

## 4.4 Abgrenzung zu den ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen nach BehG

Mit dem Nachtrag zum BehG (22.25.04) führt der Kanton St.Gallen ambulante Leistungen im Bereich Wohnen für Menschen mit Behinderung ein (vgl. dazu Abschnitt 3.3). Ziel dieser Leistungen ist es, mehr Menschen mit Behinderung die Möglichkeit zu geben, selbstbestimmt in einer eigenen Wohnung zu leben, anstatt in eine Einrichtung einzutreten. Darüber hinaus ist die ambulante Betreuung in vielen Fällen günstiger als ein Heimplatz. Ab Vollzugsbeginn des Nachtrags zum BehG wird jede Person, die spezialisierte Leistungen nach BehG in Anspruch nehmen möchte – ambulante oder stationäre – zuerst eine Bedarfsabklärung durchlaufen müssen. Damit wird der individuelle Betreuungsbedarf der Person erfasst. Auf dieser Basis wird in einer Begleitgarantie ausgewiesen, auf welche Anzahl Stunden von Assistenz- und Fachleistungen die Person Anspruch hat. Damit kann die Person ambulante Leistungen im Bereich Wohnen bei anerkannten Anbietenden, Privatpersonen oder Angehörigen beziehen.

Die ambulanten Leistungen nach BehG umfassen Assistenzleistungen und Fachleistungen. Erstere sind Leistungen, die durch Personen ohne Fachausbildung erbracht werden können. Dies sind Unterstützungsleistungen ohne agogischen Charakter; die Assistenzperson führt eine Tätigkeit stellvertretend für die betreute Person aus: Sie putzt, kocht oder kauft ein. Fachleistungen hingegen werden durch Personen mit Fachausbildung erbracht. Die Fachperson unterstützt die betreute Person dabei, Tätigkeiten selbst auszuführen oder sie berät die betreute Person, z.B. beim Lösen von persönlichen Problemen.

Fachleistungen sind eindeutig andere Leistungen als Leistungen der Hilfe und Betreuung zu Hause nach Art. 14a eidg. ELG. Zwischen den Assistenzleistungen und den Leistungen nach Art. 14a eidg. ELG besteht aber eine relativ grosse Schnittmenge. Ambulante Leistungen im Bereich Wohnen nach BehG können, wie auch Leistungen der Hilfe und Betreuung nach eidg. ELG, z.B. eine Haushaltshilfe oder eine Reinigungskraft umfassen. Ambulante Leistungen im Bereich Wohnen nach BehG sehen im Gegensatz zum EL-Recht keine Abgeltung eines Notfallknopfs vor, es können aber zugesprochene Leistungsstunden für die Finanzierung von Bereitschaftsleistungen eingesetzt werden. Auch die Nutzung eines Mahlzeitendienstes ist nach BehG nicht vorgesehen. Begleit- und Fahrdienste können auch über Assistenz-, gegebenenfalls auch über Fachleistungsstunden über die Begleitgarantie des BehG abgerechnet werden – abhängig davon, ob die Person während dieser Begleitung auch agogisch unterstützt wird oder

lediglich ein Fahrdienst angeboten wird. Die Schnittmenge der Leistungen nach BehG und ELG ist also erheblich, gleichzeitig sind die Leistungen nicht klar voneinander abzugrenzen. Das macht den Umgang mit den beiden Leistungsarten herausfordernd.

Ambulante Leistungen nach BehG sind subsidiär zu Sozialversicherungsleistungen, entsprechend auch zu Leistungen nach ELG. Die Leistungen nach ELG und VKB gehen den Leistungen nach BehG also vor. Folglich bestehen für die Abgrenzung bzw. das Zusammenspiel der beiden Leistungsarten nach BehG und eidg. ELG zwei Möglichkeiten:
– Es wird davon ausgegangen, dass eine Begleitgarantie den Bedarf der betroffenen Person ohnehin umfassend abdeckt. Entsprechend werden keine EL-Pauschalen gewährt, wenn eine Begleitgarantie vorliegt. Die Subsidiarität der kantonalen Leistungen ist mit dieser Lösung nicht gewahrt, dafür ist sie einfach in der Umsetzung.
– Die Leistungen der EL-Pauschalen werden bei der Begleitgarantie berücksichtigt und in dieser in Abzug gebracht. Damit kann die Subsidiarität der BehG-Leistungen klar gewahrt werden, es ist aber eine Ausscheidungsrechnung im Einzelfall nötig.

Wird die erste Variante gewählt, entsteht zusätzlich zur Verletzung der Subsidiarität eine Ungleichbehandlung. EL-Beziehende mit Begleitgarantie erhalten dann die Leistungen, die über die EL-Pauschale abgegolten würden, als Begleitgarantieleistungen – nicht als Pauschale, sondern als eine Anzahl abrechenbare Stunden. Damit fallen diese Kosten nicht als Krankheits- und Behinderungskosten an und werden auch nicht in die Obergrenze dieser nach Art. 14 Abs. 3 eidg. ELG angerechnet. EL-Beziehende mit Begleitgarantie wären damit erheblich bessergestellt, weil ihnen weiterhin der volle Betrag für Krankheits- und Behinderungskosten zur Verfügung stehen würde. Entsprechend ist die zweite Lösung zu wählen. Die Einschätzungsstelle stellt den Bedarf an Assistenz- und Fachleistungen fest. Bei EL-Beziehenden wird bei den Assistenzleistungen jedoch die Anzahl Stunden für die Hilfe und Betreuung zu Hause, die über die EL-Pauschale finanziert wird, in der Begleitgarantie in Abzug gebracht. Hat jemand z.B. Anspruch auf sechs Stunden Assistenzleistung, werden bei einer EL-beziehenden Person nur zwei Stunden in der Begleitgarantie ausgewiesen, da die ersten vier Stunden über die Pauschale für die Hilfe und Betreuung zu Hause abgedeckt sind. Auf eine weitere Anrechnung von Pauschalleistungen nach ELG wird der Einfachheit halber verzichtet, auch weil die finanziellen Konsequenzen einer allfälligen Überentschädigung vernachlässigbar sind. Das Verhältnis zwischen den Leistungsarten wird auf Verordnungsstufe geregelt.

*Umgang mit der Hilflosenentschädigung*
Eine Hilflosenentschädigung wird unabhängig von einer AHV- oder IV-Rente versicherten Personen mit Wohnsitz in der Schweiz gewährt, wenn sie bei den Lebensverrichtungen (z.B. An- und Ausziehen, Essen, Körperpflege) auf regelmässige und erhebliche Dritthilfe angewiesen sind. Die Hilflosenentschädigung für Personen, die im eigenen Zuhause leben, beträgt bei leichter Hilflosigkeit Fr. 504.– je Monat, bei mittlerer Hilflosigkeit Fr. 1'260.– je Monat und bei schwerer Hilflosigkeit Fr. 2'016.– je Monat.

Nach Art 12a VKB wird die Hilflosenentschädigung zur Hälfte von den ausgewiesenen Kosten für die Hilfe und Betreuung zu Hause abgezogen. Art. 14a Abs. 3 (neu) eidg. ELG hält fest, dass die Kantone die Hilflosenentschädigung bei den Leistungen der Hilfe zu Hause nicht in Abzug bringen dürfen. In der Botschaft zur Revision des BehG ist ausgeführt, dass bei den ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen eine volle Anrechnung der Hilflosenentschädigung vorgesehen ist – wie es auch bei Assistenzleistungen nach IVG der Fall ist. Die Regelung erfolgt im Verordnungsrecht zum BehG.

Die Argumentation des Bundes, warum die Hilflosenentschädigung nicht von den Leistungen der Hilfe zu Hause abgezogen werden darf, lautet wie folgt: Die Hilflosenentschädigung bezweckt, dass sich die betroffenen Personen ihre Hilfe bei Hilflosigkeit finanzieren können. Die mit der Hilflosenentschädigung abgedeckten Leistungen unterscheiden sich von den mit dieser Gesetzesrevision einzuführenden Leistungen für Hilfe und Betreuung zu Hause. Sie ergänzen die neuen Leistungen, sind aber nicht deckungsgleich. Daher soll die Hilflosenentschädigung auch beim Bezug von Leistungen für Hilfe und Betreuung zu Hause zur freien Verfügung stehen. Im BehG hingegen wird argumentiert, dass über die Anrechnung der Hilflosenentschädigung an die ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen eine gewisse Kostenbeteiligung der betroffenen Personen erfolgt.

Faktisch besteht durch die unterschiedliche Auslegung über den Umgang mit der Hilflosenentschädigung von Kanton und Bund nun eine Ungleichbehandlung von EL-Beziehenden und Nicht-EL-Beziehenden. EL-Beziehende haben neu Anspruch auf die Pauschalen nach Art. 14a eidg. ELG, also auf eine Pauschale bis monatlich höchstens Fr. 930.–. Wie sie diese Mittel einsetzen, ist ihnen freigestellt; theoretisch ist deren Verwendung aber für die Finanzierung eines Notrufsystems (Fr. 70.– je Monat), für Hilfe im Haushalt (4 Stunden zu Fr. 35.– je Woche; Fr. 560.– je Monat), für einen Mahlzeitendienst (Mahlzeitendienst zu 20.– für 10 Mahlzeiten je Monat) und für Begleit- und Fahrdienstleistungen (Fr. 100.– je Monat) vorgesehen. Alle diese Leistungen könnten auch mit einer Begleitgarantie für ambulante Leistungen im Bereich Wohnen abgedeckt werden. EL-Beziehende können also Leistungen für rund Fr. 1'000.– beziehen, ohne dafür ihre Hilflosenentschädigung aufzuwenden. IV-Beziehende ohne EL-Anspruch müssen hingegen, wenn sie diese Leistungen über eine Begleitgarantie nach BehG beziehen, zuerst ihre Hilflosenentschädigung aufwenden.

Der Nachtrag zum BehG wurde vor dem Vorliegen der ELG-Revision des Bundes beschlossen. Die aktuelle Ausgangslage mit den neuen eidg. ELG-Leistungen machen eine Änderung bei der Umsetzung der Leistungen nach BehG nötig. Es muss eine Gleichbehandlung zwischen EL-Beziehenden und Nicht-EL-Beziehenden hergestellt werden und sie muss möglichst einfach sowie nachvollziehbar umsetzbar sein. Entsprechend wird die Hilflosenentschädigung bei Leistungen nach BehG, analog der eidg. ELG-Leistungen für Hilfe und Betreuung zu Hause, nicht angerechnet. Finanzielle Auswirkungen auf die Prognosen der Kosten des Nachtrags zum BehG hat diese Änderung indes keine, da die Berücksichtigung der HE bisher in den Kalkulationen der Einfachheit halber nicht berücksichtigt wurde.

## 4.5 Tagesgenaue Abrechnung von Heimkosten

Neben den neuen Regelungen für das betreute Wohnen umfasst die ELG-Revision auf Bundesebene einige weitere punktuelle Anpassungen. Eine Anpassung, die je nach Umsetzungslösung auf kantonaler Ebene Umsetzungsbedarf erzeugt, ist die Abrechnung von Heimkosten im Monat des Todes der betreuten Person. Aktuell werden für den Monat des Todes die Heimkosten tagesgenau abgerechnet.

Nach Art. 10 Abs. 2 Bst. a (neu) eidg. ELG können die Kantone nun neu beschliessen, den ganzen Monat zu verrechnen, ohne die nicht in Rechnung gestellten Tage abzuziehen. Das Heim oder das Spital verrechnet grundsätzlich nur die tatsächlich in Anspruch genommenen Tage bis zum Todestag. Die Monatsverrechnung wäre aus Durchführungssicht einfacher, da nicht bei jedem Todesfall eine Ausschlussrechnung gemacht werden müsste. Zudem führt die tagesgenaue Abrechnung zu Rückforderungen von bereits ausbezahlten Beträgen bei den Hinterbliebenen, da die EL vorschüssig ausbezahlt werden. Zudem fallen seitens Heim oftmals auch nach dem Tod noch Kosten an, die von den Hinterbliebenen zu tragen sind. Gleichzeitig führt eine Monatsverrechnung entsprechend zu höheren EL-Ausgaben.

Eine Auswertung der letzten Jahre zeigt die Höhe der rückgeforderten Kosten aufgrund der tagesgenauen Abrechnung. Diese betrugen im Jahr 2025 Fr. 858'370.– und im Jahr 2024 Fr. 813'013.–. Bei einem Verzicht auf die tagesgenaue Abrechnung würden diese Kosten vollumfänglich getragen werden. Aus der ELG-Revision auf Bundesebene entstehen beim Kanton ohnehin bereits Mehrkosten, weshalb diese zusätzlichen Kosten nicht gerechtfertigt wären, zumal die SVA die Einsparungen durch die Vereinfachung auch als deutlich geringer einschätzt als die entstehenden Kosten. Da diese Lösung der aktuell geltenden Praxis im Kanton entspricht und die Bundesregelung lediglich eine Kann-Bestimmung ist, ist kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf auf kantonaler Ebene vorhanden.

## 4.6 Rückerstattung der OKP-Beiträge

Auch eine gesetzliche Verankerung der Praxis bei der Rückerstattung von Beiträgen an die Krankenversicherer vor dem Bundesgerichtsurteil aus dem Jahr 2021, die in Abschnitt 2.5 beschrieben ist, hat eine Gesetzesänderung auf kantonaler Ebene zur Folge. Art. 21b (neu) eidg. ELG hält im zweiten Satz fest, dass die Kantone bei der Rückforderung von unrechtmässig gewährten Beiträgen für die OKP für das laufende und die vier vorausgegangenen Kalenderjahre rückwirkend den Anspruch auf eine Prämienverbilligung prüfen. Gleichzeitig regelt das geltende Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung (sGS 331.11; abgekürzt EG-KVG) in Art. 11$^{bis}$ Abs. 1 Bst. a, dass ein Anspruch auf Prämienverbilligung für das ganze Kalenderjahr die Anmeldung bei der Sozialversicherungsanstalt bis zum 31. März des Jahres, für das die Prämienverbilligung beansprucht wird, voraussetzt. Die beiden Bestimmungen stehen in einem Widerspruch, weil für die rückwirkende Prüfung des Anspruchs nach Art. 21b (neu) eidg. ELG keine entsprechende Anmeldung nach Art. 11$^{bis}$ Abs. 1 Bst. a EG-KVG vorliegen würde. Entsprechend ist für diese Fälle eine Ausnahmeregelung nötig.

## 4.7 Änderungen ohne rechtlichen Anpassungsbedarf auf kantonaler Ebene

Weitere Anpassungen am Bundesrecht sind direkt und ohne weitere Ausführungsbestimmungen auf kantonaler Ebene umsetzbar. Dies sind insbesondere die Handhabung des Rollstuhlzuschlags und die Abgeltung eines Zimmers für eine Nachtassistenz sowie die Bestätigung und elektronische Einreichung von Anträgen für jährliche Ergänzungsleistungen. Auch der pro-rata-Anspruch auf die Pauschalen nach Art. 14a eidg. ELG hat der Bunderrat mit dem Erlass der Verordnung über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (SR 831.301; abgekürzt ELV) abschliessend geregelt.

Einige dieser Änderungen entsprechen bereits der heutigen Praxis der SVA, für andere sind technische Anpassungen oder Justierungen im Vollzug nötig.

## 4.8 Weiterer Anpassungsbedarf im ELG

Für die EL-Berechnung werden die anerkannten Ausgaben einer Person ihren anrechenbaren Einnahmen gegenübergestellt. Die Differenz wird über die EL abgegolten. Bei den anerkannten Ausgaben werden definierte Beträge für den allgemeinen Lebensbedarf je Jahr anerkannt. Lebt eine Person in einem Heim (Einrichtung für Menschen mit Behinderung, Betagten- und Pflegeheim, Kinder- und Jugendheim usw.) oder in einem Spital, können die Kantone einen anderen zu berücksichtigenden Betrag für die persönlichen Auslagen vorsehen (Art. 10 Abs. 2 Bst. b eidg. ELG). Von dieser Möglichkeit macht der Kanton St.Gallen in Art. 3 ELG Gebrauch. Er rechnet bei Aufenthalten in Betagtenheimen oder Wohnheimen für Menschen mit Behinderung

einen Drittel des Betrags für den allgemeinen Lebensbedarf für Alleinstehende an und bei Aufenthalten in einem Pflegeheim oder Spital einen Viertel. Diese Bestimmung ist nicht abschliessend klar. Insbesondere ist nicht klar, was der Unterschied zwischen einem Aufenthalt in einem Betagtenheim und einem Aufenthalt in einem Pflegeheim ist und was gilt, wenn Minderjährige in Einrichtungen untergebracht sind. In der Praxis wird für die Unterscheidung zwischen Betagtenheim und Pflegeheim auf die Pflegestufe abgestellt. Personen mit Pflegestufe 0 bis 4 fallen in die Kategorie Betagtenheim, Personen ab Pflegestufe 5 in die Kategorie Pflegeheim. Die Regelung in Art. 3 ELG soll aufgrund dieser Ungenauigkeit angepasst werden. Der Einfachheit halber wird eine Ausschlussformulierung gewählt: Es wird immer ein Drittel des Betrags für den allgemeinen Lebensbedarf angerechnet, ausser bei Personen in einer stationären Einrichtung ab Pflegestufe 5 oder im Spital.

*Hinweis: Mit dem X. Nachtrag zum Ergänzungsleistungsgesetz im Rahmen der Vorlage zum Entlastungspaket 2026 plus sieht die Regierung vor, die vorgenannte Änderung zusammen mit einer Kürzung der Ansätze für den persönlichen Lebensbedarf bereits vorzunehmen.*

Die meisten Alters- und Pflegeheime melden der SVA EL-relevante Änderungen über das System Medidata, das eigentlich für die Abrechnung der Pflegefinanzierung genutzt wird. Einige Einrichtungen nutzen Medidata jedoch nicht. Zudem ist noch nicht klar, welcher Einfluss die einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Gesundheitsleistungen (EFAS) ab dem Jahr 2032 auf die Schnittstelle haben wird. Entsprechend ist die aktuelle Anpassung des ELG zu nutzen, um eine Bestimmung aufzunehmen, welche die Einrichtungen dazu verpflichtet, der SVA die EL-relevanten Änderungen wie Pensionstaxe, Betreuungstaxe, Selbstbehalt Pflege, Pflegestufe und Abwesenheiten von mehr als 30 Tagen über den von der SVA vorgesehen Kanal zu melden. Damit kann sichergestellt werden, dass die Meldepflicht bei den Einrichtungen und nicht bei den Bewohnenden liegt. Die Änderung bedingt eine Anpassung von Art. 15 ELG.

### 4.9 Sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter in Erlassen

Der Kantonsrat hat in der Septembersession 2022 den Bericht der Redaktionskommission «Sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter in Erlassen» (82.22.06) zur Kenntnis genommen. Demnach soll die Umsetzung der sprachlichen Gleichbehandlung künftig nicht nur in allen Entwürfen neuer bzw. totalrevidierter Erlasse, sondern grundsätzlich auch in allen Änderungen bisheriger Erlasse erfolgen. Sollte von der Umsetzung der sprachlichen Gleichbehandlung aus gewichtigen Gründen (z.B. Inkongruenzen mit übergeordnetem Recht) Abstand genommen werden, ist dazu in die Botschaft des Präsidiums bzw. der Regierung eine entsprechende Begründung aufzunehmen.

Redaktionell wird das Gesetz im Rahmen der Umsetzung der sprachlichen Gleichbehandlung der Geschlechter umformuliert.

## 5 Grundzüge des Verordnungsrechts

Wie bereits in Abschnitt 4 festgehalten, wird ein Grossteil der künftig nötigen Regelungen nicht auf Gesetzes-, sondern auf Verordnungsstufe erfolgen. Die Ausgestaltung der künftigen Verordnungsbestimmungen ist, soweit möglich und nötig, in den entsprechenden Abschnitten, die den Umsetzungsbedarf auf kantonaler Ebene beschreiben, bereits umrissen. Zusammengefasst sind auf Verordnungsstufe folgende Inhalte zu regeln:

– die Wiedergabe der Regelung auf Bundesebene, dass Leistungen nach Art. 14a (neu) eidg. ELG als Pauschale ausgestaltet sind;

– die Höhe der einzelnen Pauschalen nach Art. 14a (neu) eidg. ELG;
– die maximale Höhe des Mietzuschlags und der Umbaukosten für Personen, die in der Mobilität eingeschränkt sind;
– die Festlegung der Stellen, welche die Bedarfsabklärung durchführen können sowie die Höhe der Abgeltung für diese Leistung;
– das Verhältnis der neuen Pauschalleistungen nach Art. 14a eidg. ELG mit anderen Leistungen nach VKB bzw. mit anderen kantonalen Leistungen, insbesondere den ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen nach BehG.

# 6 Vernehmlassung

*[wird später eingefügt]*

# 7 Finanzielle Folgen

Abschätzungen der finanziellen Folgen aufgrund der neuen Regelungen sind nicht ganz einfach. Die konkreten Folgen sind einerseits davon abhängig, wie die Pauschalen ausgestaltet werden, anderseits aber auch stark von der Anzahl künftiger Beziehenden.

*Pauschale für die Hilfe und Betreuung zu Hause*
Zur Schätzung der finanziellen Folgen der Leistung «Hilfe im Haushalt» eignet sich der heutige Kreis der Beziehenden von Leistungen der Hilfe und Betreuung zu Hause und der Umfang der von diesen Personen abgerechneten Leistungen. Bei einer Aufteilung der Pauschale in folgende drei Stufen ergeben sich aufgrund der Zahlen aus dem Jahr 2025 (gerechnet auf die tatsächlich genutzten Leistungsmonate) Mehrkosten von 1,52 Mio. Franken:
– Stufe leicht: 1 bis 5 Stunden, Fr. 2'100.–;
– Stufe mittel: 5,1 bis 10 Stunden, Fr. 4'200.–;
– Stufe schwer: 10,1 bis 16 Stunden, Fr. 6'720.–.

Die neuen Pauschalen führen grundsätzlich zu einer Überentschädigung, da jede Person, die unter der Obergrenze der Pauschale liegt, neu die gesamte Pauschale erhält. Da die Obergrenze aber neu bei Fr. 6'720.– liegt (bisher keine), fallen einige Ansprüche weg, namentlich jene, die über 16 Stunden je Monat liegen. Im Jahr 2025 hätte dies 81 (von 2'152) Personen betroffen.

Der Anteil AHV-Rentnerinnen und AHV-Rentner an den Beziehenden von Kosten für Hilfe und Betreuung zu Hause liegt bei etwa zwei Drittel, ein Drittel entfällt auf IV-Rentnerinnen und IV-Rentner. Da die Leistungen für IV-Rentnerinnen und IV-Rentner bereits mit dem Nachtrag zum BehG vorgesehen sind und die finanziellen Folgen dieser Leistungen entsprechend bereits im Nachtrag zum BehG ausgewiesen wurden, sind die Mehrkosten aus den neuen Pauschalen für Hilfe und Betreuung zu Hause lediglich rund 1,0 Mio. Franken.

*Pauschale für Notrufsystem, Mahlzeitendienst sowie Begleit- und Fahrdienste*
Für die Schätzung der finanziellen Folgen durch die anderen Pauschalen (Notrufsystem, Mahlzeitendienst, Begleit- und Fahrdienstleistungen) besteht kein Anhaltspunkt zur künftigen Nutzung, da diese Leistungen heute nicht abgegolten werden. Würden allen Personen mit der Stufe «hoch» bei der Hilfe und Betreuung zu Hause (2025: 300 Personen) zusätzlich alle weiteren Pauschalen (total Fr. 4'440.–/Jahr) zustehen, ergäbe das Mehrkosten von 1,3 Mio. Franken jährlich. Würden alle Personen mit der Stufe «hoch» und alle Personen mit der Stufe «mittel» bei der Hilfe und Betreuung zu Hause (2025: 518 Personen) zusätzlich alle Pauschalen abrech-

nen, ergäbe das Mehrkosten von 3,6 Mio. Franken jährlich. Würden alle Personen, die Leistungen der Hilfe zu Hause beziehen (2025: 2'152 Personen), sämtliche zusätzlichen Pauschalen beziehen, ergäbe dies Mehrkosten von 9,5 Mio. Franken.

*Erhöhte Mietzinse und Umbaukosten*
Auch für die Kosten durch die Berücksichtigung erhöhter Mietzinse oder die Umbaukosten für Wohnungen, die den Bedürfnissen von in der Mobilität eingeschränkten Personen genügen, besteht kein Anhaltspunkt für die künftige Nutzung. Das Heranziehen der Anzahl Personen, die heute in Wohnungen leben, deren Miete über dem Mietzinsmaximum liegt, ist nicht sinnvoll, da nicht ersichtlich ist, ob der höhere Mietzins aufgrund der Zugänglichkeit für in der Mobilität eingeschränkte Personen besteht. Geht man davon aus, dass alle Personen mit einer Pauschale «schwer» bei der Leistung Hilfe und Betreuung zu Hause erhöhte Mietzinse geltend machen und Mehrkosten in der Höhe von monatlich Fr. 200.– je Wohnung übernommen würden, ergäbe dies Mehrkosten von jährlich Fr. 720'000.–. Eine Schätzung der Mehrkosten für Umbauten an Wohnungen für in der Mobilität eingeschränkte Personen ist aufgrund einer fehlenden Grundgesamtheit und einer Kostenschätzung für die Umbauten selbst nicht möglich.

*Kosten für die Bedarfsabklärung*
Zusätzlich entstehen Kosten für die Bedarfsabklärung. Die Kosten für die Bedarfsabklärung bei Personen mit IV-Rente sind bereits im Nachtrag des BehG enthalten und ausgewiesen. Damit bleiben etwa 1'400 Personen, die aktuell Leistungen der Hilfe und Betreuung zu Hause zu einer AHV-Rente abrechnen. Wird die Bedarfsabklärung einmalig mit Fr. 200.– abgegolten, entstehen dafür Kosten für diese Personen von Fr. 280'000.–. Diese Zahl ist ein Anfangsaufwand für die Bedarfsabklärung. Jährlich kommen EL-beziehende AHV-Rentnerinnen und AHV-Rentner hinzu, die neu eine Bedarfsabklärung benötigen. Aufgrund der Vorjahreszahlen kann von jährlich etwa 400 Neuabklärungen ausgegangen werden, was jährliche Kosten von Fr. 80'000.– verursacht. Zusätzlich sind jährlich Überprüfungsabklärungen nötig. Wie oft eine Überprüfung nötig ist, ist auf Verordnungsstufe festzulegen. Für eine Schätzung der Kosten kann von einer Überprüfung alle fünf Jahre (analog BehG) ausgegangen werden, was rund 250 Überprüfungen jährlich mit Kosten von 50'000.– bedeuten würde.

Zusammenfassend ergeben sich geschätzt folgende jährliche Kostenfolgen für den Kanton:

| | |
|---|---|
| Pauschalen für Hilfe und Betreuung zu Hause | 1,0 Mio. Franken |
| Pauschalen für Notrufsystem, Mahlzeitendienst, Begleit- und Fahrdienste | |
| (Szenario tief | 1,3 Mio. Franken) |
| Szenario mittel | 3,6 Mio. Franken |
| (Szenario hoch | 9,5 Mio. Franken) |
| Erhöhte Mietzinse | 720'000 Franken |
| Kosten für die jährlichen Bedarfsabklärungen | 130'000 Franken |
| **Total** | **5,45 Mio. Franken** |

Hinzu kommen Kosten für Umbauten an Liegenschaften für in der Mobilität eingeschränkte Personen sowie ein Initialaufwand für die Bedarfseinschätzungen der bestehenden Leistungsbeziehenden im ersten Umsetzungsjahr in der Höhe von etwa 280'000 Franken.

*Auswirkungen auf die Durchführung*
Aus heutiger Sicht ist der Einfluss auf den Vollzugsaufwand der Durchführungsstellen schwierig abzuschätzen, da die konkreten Ausführungsbestimmungen und Prozesse noch nicht abschliessend bekannt sind. Nach aktueller Einschätzung ist jedoch nicht von einem Mehraufwand auszugehen. Diese Einschätzung basiert auf der Annahme, dass die Bedarfsabklärungen durch die zuständigen Fachstellen erfolgen und keine regelmässigen Bedarfsüberprüfungen erforderlich sind. Die notwendigen Anpassungen an den IT-Applikationen führen wiederum zu Mehrkosten, die nicht genau beziffert werden können.

*Kostendämpfung im Bereich EL und Pflegefinanzierung*
Ziel der Stärkung der Finanzierung von ambulanten Angeboten ist das Vermeiden von verfrühten Heimeintritten. Dies, weil dadurch Kosten bei den EL und bei der Pflegefinanzierung gespart werden können. Im IV-Bereich wurde dieser Kostendämpfungseffekt bereits mit dem Nachtrag zum BehG angestossen und dort auch ausgewiesen. Der vorliegende Nachtrag dürfte im IV-Bereich keine grössere zusätzlich kostendämpfende Wirkung haben, jedoch im AHV-Bereich. Wie hoch die Dämpfung des künftigen Kostenwachstums genau sein wird, lässt sich nicht verlässlich beziffern. Die Universität St.Gallen[7] hat für die Umsetzung des neuen Altersleitbilds im Kanton St.Gallen verschiedene Szenarien im Altersbereich untersucht. Im Kanton St.Gallen soll künftig eine mittlere Heimentlastung angestrebt werden, wozu der vorliegende Entwurf einen Beitrag leisten kann. Die mittlere Heimentlastung geht davon aus, dass 50 Prozent der künftigen Bewohnenden der St.Galler Pflegeheime mit den leichten bis mittleren Pflegestufen 1 bis 3 alternativ auch ambulant mithilfe der Dienste von Spitex-Pflege und Betreuung unterstützt werden können. Je nach konkreter Fallzahl entsteht für den Kanton durch die mittlere Heimentlastung ein jährliches Entlastungspotenzial von 3,8 bis 22,3 Mio. Franken.

# 8 Ausblick: III. Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Klärung der Rolle der AHV-Zweigstellen)

Die Revision des ELG hat einen gewissen Zusammenhang mit dem geplanten III. Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (sGS 350.1; abgekürzt EG-AHV).

Am 1. Januar 2024 traten die Änderungen des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (SR 831.10; abgekürzt AHVG) vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht) und des entsprechenden Verordnungsrechts in Vollzug. Mit dieser Revision wurde u.a. die Pflicht, dass die kantonalen Ausgleichskassen in der Regel für jede Gemeinde eine Zweigstelle unterhalten, aufgehoben. Die kantonalen Ausgleichskassen können aber weiterhin Zweigstellen errichten (Art. 65 Abs. 2 AHVG), sofern dies auf kantonaler bzw. kommunaler Ebene gewünscht ist. Sehen die Kantone weiterhin Zweigstellen kantonaler Ausgleichskassen vor, sind die Aufgaben im kantonalen Erlass, im Kanton St.Gallen im EG-AHV, zu regeln. Neu ist es also den Kantonen überlassen, Zweigstellen in den Gemeinden vorzusehen und deren Aufgaben zu regeln.

Die Fragen des Nutzens und der zukünftigen Ausrichtung der AHV-Zweigstellen und die damit verbundenen Aufgaben wurden in mehreren Workshops gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern des Departementes des Innern, der SVA St.Gallen, des Verbandes St.Galler Ge-

[7] M. Mitterlechner / H. Tuckermann, Szenarien und Leitfaden für die künftige Angebotsgestaltung im Altersbereich im Kanton St.Gallen.

meindepräsidien (VSGP), der St.Gallischen Konferenz für Sozialhilfe (KOS) sowie Fachvertretungen der AHV-Zweigstellen analysiert und erarbeitet. Die AHV-Zweigstellen führen heute Aufgaben für die Alters- und Hinterlassenenversicherung, die Pflegefinanzierung (PF) und die EL aus. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zu einer niederschwelligen Durchführung der Sozialversicherungen, ermöglichen der Bevölkerung einen wohnortnahen Zugang zu Informationen und Unterstützung und ergänzen die zentralen sowie digitalen Dienstleistungen der SVA St.Gallen. Die Digitalisierung verändert die Aufgaben der AHV-Zweigstellen insofern, als sich ihr Schwerpunkt von administrativen Mitwirkungsaufgaben hin zu Informations-, Auskunfts- und Unterstützungsleistungen verschiebt. Die AHV-Zweigstellen bleiben jedoch – so das Ergebnis der Abklärungen bei Kanton und politischen Gemeinden – auch künftig wichtige dezentrale Anlaufstellen für die Bevölkerung, insbesondere für ältere Menschen und Personen mit einer Behinderung, für die eine individuelle, wohnortnahe Beratung trotz digitalen Prozessen wichtig bleibt.

Die heutigen Zweigstellen sollen deshalb weitergeführt werden. In Anbetracht der verstärkten Konzentration der Aufgaben auf Informations-, Auskunfts- und Unterstützungsdienste soll zudem – je nach Bedürfnis der einzelnen politischen Gemeinden – eine thematische Verbreiterung der Aufgaben erfolgen können mit Aufgaben im Bereich der Sozialberatung, insbesondere in der Funktion einer Triagestelle mit Hinweisen auf weitergehende Angebote. Die politischen Gemeinden sind bereits heute zuständig, ein Grundangebot an Sozialberatung zur Verfügung zu stellen (vgl. Art. 3a des Sozialhilfegesetzes [sGS 381.1; abgekürzt SHG]). Auf diese Angebote sollen künftig die AHV-Zweigstellen Ratsuchende bei Bedarf verweisen können oder sie sollen – bei entsprechenden Grundkenntnissen des Personals – auch Erstberatungen anbieten können. Im Unterschied zu den Aufgaben der AHV-Zweigstellen in den Bereichen AHV und EL soll diese thematische Verbreiterung der Aufgaben für die politischen Gemeinden freiwillig bleiben. Die aktuelle und künftige Ausrichtung der AHV-Zweigstellen ist dabei von den im Rahmen des betreuten Wohnens vorgesehenen neuen Einschätzungsstellen abzugrenzen (vgl. oben). Für die Bedarfsabklärung zum betreuten Wohnen sind andere Kenntnisse nötig als für die Kernaufgabe der AHV-Zweigstellen. Die Übertragung dieser Bedarfsabklärung an eine AHV-Zweigstelle kann nur dann erfolgen, wenn die nötigen Beratungskenntnisse vorhanden sind. Im Sinn der Triage- und allenfalls einer Erstberatungsfunktion können die AHV-Zweigstellen aber Personen darauf hinweisen, dass entsprechende Unterstützungsleistungen vorhanden sind und sie an die Bedarfserfassungsstelle verweisen.

Für die Beibehaltung der AHV-Zweigstellen ist an der bereits heute im kantonalen Recht geregelten Pflicht, dass die politische Gemeinde eine Zweigstelle der kantonalen Ausgleichskasse führt, festzuhalten (Art. 11 Abs. 1 EG-AHV). An der Regelung, dass die Verwaltungskommission gemeinsame Zweigstellen für mehrere politische Gemeinden bewilligen kann, soll ebenfalls festgehalten werden (Art. 11 Abs. 2 EG-AHV). Regelungsbedarf besteht hauptsächlich hinsichtlich der Aufgaben der Zweigstellen im Bereich der AHV. Zu diesen Aufgaben sollen insbesondere die Information der Bevölkerung, das Erteilen von Auskünften, die Unterstützung beim Einreichen von Anträgen und die Annahme und Weiterleitung von Dokumenten zählen. Die Aufgaben im Bereich der EL orientieren sich an den Aufgaben im Bereich der AHV. Anpassungen des Gesetzes über die Pflegefinanzierung (sGS 331.2; abgekürzt PFG) und der Verordnung über die Pflegefinanzierung (sGS 331.21) werden noch geklärt, ebenso eine Anpassung des EG-AHV und gegebenenfalls des Sozialhilfegesetzes betreffend die thematische Erweiterung der Aufgaben mit solchen im Bereich der Sozialberatung.

In finanzieller Hinsicht wird die SVA St.Gallen bzw. die kantonale Ausgleichskasse den politischen Gemeinden für die Aufgaben der AHV-Zweigstellen im Bereich der AHV weiterhin einen Beitrag von insgesamt jährlich rund 500'000 Franken ausrichten, aufgeteilt nach der ständigen

Wohnbevölkerung. Die übrigen Aufwendungen würden weiterhin die politischen Gemeinden tragen. Für den Kanton ergeben sich aus der Neuformulierung der Aufgaben der AHV-Zweigstellen keine finanziellen Folgen.

Mit Blick auf die noch ausstehende Klärung der Details der kommunalen Umsetzung bzw. der künftigen Beratungsprozesse, auch hinsichtlich Datenschutz, beschränken sich die Ausführungen zur Zukunft der AHV-Zweigstellen im Rahmen dieser Vernehmlassungsvorlage auf den vorliegenden Abschnitt. Die genauen Gesetzesbestimmungen werden in den nächsten Monaten in Abstimmung mit dem Bundesamt für Sozialversicherungen sowie den kommunalen Akteurinnen und Akteuren fertig erarbeitet und für die Zuleitung an den Kantonsrat in die Vorlage integriert. Somit wird aufgrund des absehbaren geringen Regelungsumfangs und des direkten Einbezugs der betroffenen kommunalen Stellen auf eine formelle Vernehmlassung zu diesen Bestimmungen verzichtet. Im Rahmen der vorliegenden Vernehmlassung ist aber eine Stellungnahme zum anvisierten Vorgehen gleichwohl möglich bzw. erwünscht.

# 9 Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen

*Art. 3:* Die Bestimmung der persönlichen Auslagen nach Art. 3 ELG ist nicht eindeutig. Insbesondere ist nicht klar, was der Unterschied zwischen einem Aufenthalt in einem Betagtenheim und einem Aufenthalt in einem Pflegeheim ist und was gilt, wenn Minderjährige in Einrichtungen untergebracht sind. Die Bestimmung ist daher zu präzisieren und der aktuellen Praxis anzupassen. Die verschiedenen Heimbegriffe werden durch den einheitlichen Begriff «stationäre Einrichtung» ersetzt. Bei einem Aufenthalt in einer stationären Einrichtung wird immer ein Drittel des Betrags für den allgemeinen Lebensbedarf angerechnet, ausser bei einem Aufenthalt ab Pflegestufe 5 oder einem Aufenthalt in einem Spital.

*Art. 4$^{bis}$:* Art. 14 Abs. 2 eidg. ELG ermächtigt die Kantone, die Vergütung der Krankheits- und Behinderungskosten auf die für eine wirtschaftliche und zweckmässige Leistungserbringung erforderlichen Ausgaben zu beschränken. Der Kanton St.Gallen macht von dieser Möglichkeit in Art. 4$^{bis}$ Gebrauch. Diese Einschränkung ist nur bei der Übernahme von ausgewiesenen Kosten sinnvoll. Werden Kosten pauschal vergütet, wie in Art. 14a (neu) eidg. ELG vorgesehen, ist die Einschränkung nicht sinnvoll. Die Pauschale hat gerade zum Zweck, dass sie von der EL-beziehenden Person so eingesetzt werden kann, wie sie möchte. Leistungen nach Art. 14 Abs. 1 Bst. b eidg. ELG, auf die Art. 14a (neu) eidg. ELG verweist, sind daher von dieser Einschränkung auszunehmen.

*Art. 4$^{ter}$:* Die Anpassungen in Art. 4$^{ter}$ setzen die Anpassung von Art. 14 eidg. ELG um. Der Zuschlag für eine erhöhte Miete oder für Anpassungen an einer Wohnung müssen neu allen EL-Beziehenden, die in der Mobilität eingeschränkt sind und einen entsprechenden Bedarf haben, gewährt werden. Die Einschränkung, dass dafür die Nutzung eines anerkannten Angebots vorausgesetzt wird, entfällt. Diese Nutzung soll aber weiterhin möglich sein, weshalb unterschiedliche Zuschläge zur Miete berücksichtigt werden. Im Gegensatz zu Leistungen nach Art. 4$^{ter}$ Abs. 2 Bst. a und b begründen Leistungen nach Bst. c keine neue Zuständigkeit im Bereich der Pflegefinanzierung (vgl. Art. 4 Abs. 1 PFG).

*Art. 15*: Mit der Anpassung wird betreffend Tatsachen, die Anspruch oder Berechnung der Bezügerin oder des Bezügers verändern, eine Meldepflicht der stationären Einrichtungen gegenüber der SVA St.Gallen verankert.

Art. 11$^{bis}$ EG-KVG: Im eidg. ELG wird neu festgehalten, dass die Kantone bei der Rückforderung von unrechtmässig gewährten Beiträgen für die OKP, für das laufende und die vier

vorausgegangenen Kalenderjahre rückwirkend den Anspruch auf eine Prämienverbilligung prüfen. Für diese Fälle ist eine Ausnahme von der Frist der Anmeldung vorzusehen, die eigentlich nach Art. 11bis EG-KVG für die Anmeldung für Prämienverbilligung besteht.

## 10 Referendum

Nach Art. 6 des Gesetzes über Referendum und Initiative (sGS 125.1; abgekürzt RIG) unterstehen Gesetze und Beschlüsse des Kantonsrates dem obligatorischen Finanzreferendum, sofern sie zulasten des Staates für den gleichen Gegenstand eine einmalige neue Ausgabe von mehr als 15 Mio. Franken oder eine während mindestens zehn Jahren wiederkehrende neue Jahresausgabe von mehr als 1,5 Mio. Franken zur Folge haben. Das fakultative Finanzreferendum kommt nach Art. 7 RIG bei Beschlüssen des Kantonsrates zur Anwendung, die zulasten des Staates für den gleichen Gegenstand eine einmalige neue Ausgabe von 3 Mio. bis 15 Mio. Franken oder eine während mindestens zehn Jahren wiederkehrende neue Jahresausgabe von 300'000 bis 1,5 Mio. Franken zur Folge haben.

Die mit diesem Gesetz zusammenhängenden Ausgaben sind nicht als neue Ausgaben zu qualifizieren, da sie ausschliesslich durch die Umsetzung von Bundesrecht entstehen. Für die Zuordnung der Kosten zu den gebundenen Ausgaben ist entscheidend, ob die zuständigen Behörden über eine verhältnismässig kleine Handlungsfreiheit in Bezug auf das «Ob» und das «Wie» verfügen, namentlich betreffend den Umfang der Ausgabe, den Zeitpunkt ihrer Vornahme oder andere Modalitäten. Im Rahmen des vorliegenden Nachtrags werden nur die Leistungen vorgesehen, die nach Bundesrecht durch die Kantone vorzusehen sind, entsprechend besteht keine Handlungsfreiheit in Bezug auf das «Ob». Die Handlungsfreiheit in Bezug auf das «Wie» wird nicht wahrgenommen, da keine weitergehenden Leistungen vorgesehen sind, als sie das Bundesrecht verlangt.

## 11 Antrag

Wir beantragen Ihnen, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, auf den XI. Nachtrag zum Ergänzungsleistungsgesetz einzutreten.

Im Namen der Regierung

Dr. Laura Bucher
Präsidentin

Dr. Benedikt van Spyk
Staatssekretär

# XI. Nachtrag zum Ergänzungsleistungsgesetz

Entwurf des Departementes des Innern vom 6. Oktober 2026

Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen

hat von der Botschaft der Regierung vom ●●[8] Kenntnis genommen und

erlässt:

## I.

1. Der Erlass «Ergänzungsleistungsgesetz vom 22. September 1991»[9] wird wie folgt geändert:

*Art. 3 Persönliche Auslagen[10]*

[1] An persönliche Auslagen werden als Jahrespauschale angerechnet:

a) bei Aufenthalt in ~~einem Betagtenheim oder einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung~~**einer stationären Einrichtung** ein Drittel des für Alleinstehende geltenden Betrages für den allgemeinen Lebensbedarf nach Art. 10 Abs. 1 Bst. a Ziff. 1 des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen vom 6. Oktober 2006[11];

b) bei Aufenthalt in ~~einem Pflegeheim~~**einer stationären Einrichtung ab Pflegestufe 5** oder einem Spital ein Viertel des für Alleinstehende geltenden Betrages für den allgemeinen Lebensbedarf nach Art. 10 Abs. 1 Bst. a Ziff. 1 des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen vom 6. Oktober 2006[12].

[2] ~~Dem~~**Der Bezügerin oder dem** Bezüger in ~~Heim~~**einer stationären Einrichtung** oder **einem** Spital wird der anrechenbare Vermögensverzehr auf einen Fünftel erhöht.

*Art. 4 Anrechenbare Tagespauschale*

[1] Die Regierung legt durch Verordnung die bei Aufenthalt in ~~Heim~~**einer stationären Einrichtung** oder **einem** Spital anrechenbare Tagespauschale fest.

8 ABl 2027-●●.

9 sGS 351.5.

10 Diese Bestimmung wird allenfalls auch durch den X. Nachtrag zum Ergänzungsleistungsgesetz im Rahmen der Vorlage zum Entlastungspaket 2026 plus geändert. Soweit erforderlich, erfolgt eine Zusammenführung nach der Vernehmlassung.

11 SR 831.30.

12 SR 831.30.

*Art. 4bis Krankheits- und Behinderungskosten*
*a) Grundsatz*

1 Der Anspruch auf Vergütung der ausgewiesenen Krankheits- und Behinderungskosten nach Art. 14 Abs. 1 Bst. a ~~bis g~~**und bbis–h** des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen vom 6. Oktober 2006[13] beschränkt sich auf die im Rahmen einer wirtschaftlichen und zweckmässigen Leistungserbringung erforderlichen Ausgaben, soweit diese nicht Versicherer oder Dritte decken.

2 Pflichtleistungen, die von Versicherern der obligatorischen Sozialversicherungen angerechnet wurden, gelten als wirtschaftlich und zweckmässig. Kosten, die den Leistungskatalog einer obligatorischen Sozialversicherung übersteigen, werden nicht vergütet.

3 …

4 Als Höchstbeträge gelten die in Art. 14 Abs. 3 bis 5 des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen vom 6. Oktober 2006[14] festgelegten Ansätze.

5 Die Regierung regelt die Einzelheiten durch Verordnung.

*Art. 4ter b) ~~Mietzins~~**Zusatzkosten** für ~~betreutes Wohnen~~**in der Mobilität eingeschränkte Personen***

~~1 Der Mietzins für ein anerkanntes Angebot des betreuten Wohnens, der den Höchstbetrag nach Art. 10 Abs. 1 Bst. b des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen vom 6. Oktober 2006[15] übersteigt, wird im Rahmen der Krankheits- und Behinderungskosten nach Art. 14 Abs. 1 Bst. b des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen vom 6. Oktober 2006[16] vergütet.~~

**1bis Der Bedarf für die Anpassung der Wohnung an die Bedürfnisse von in der Mobilität eingeschränkten Personen oder einen Zuschlag für die Miete einer entsprechenden Wohnung nach Art. 14 Abs. 1 Bst h des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen vom 6. Oktober 2006[17] wird im Einzelfall abgeklärt. Die Durchführungsstelle kann eine externe Fachstelle mit der Bedarfsabklärung beauftragen.**

2 Die Regierung legt durch Verordnung ~~den anrechenbaren Mietzins nach Abs. 1 dieser Bestimmung~~ fest~~.~~**:**

**a) die maximale Höhe der übernommenen Kosten für die Anpassung einer Wohnung nach Art. 14 Abs. 1 Bst. h des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen vom 6. Oktober 2006[18];**

**b) die maximale Höhe des anrechenbaren Mietzinses für die Miete einer Wohnung nach Art. 14 Abs. 1 Bst. h des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen vom 6. Oktober 2006[19];**

---

13 SR 831.30.

14 SR 831.30.

~~15 SR 831.30 und sGS 351.5.~~

~~16 SR 831.30.~~

**17 SR 831.30.**

**18 SR 831.30.**

**19 SR 831.30.**

**c) die maximale Höhe des anrechenbaren Mietzinses, wenn ein anerkanntes Angebot des betreuten Wohnens genutzt wird.**

[3] Das zuständige Departement anerkennt Anbieter des betreuten Wohnens, wenn:
a) der Bedarf ausgewiesen ist. Bei Angeboten für Betagte ist die Standortgemeinde für den Bedarfsausweis zuständig;
b) die Wohnungen grundsätzlich barrierefrei ausgestaltet sind;
c) ein Bereitschaftsdienst und ein angemessenes Angebot an Grundbetreuung sichergestellt sind.

[4] Die zuständige Stelle überprüft die Erfüllung der Anerkennungsvoraussetzungen regelmässig. Bei Angeboten für Betagte hört sie zum Bedarfsausweis nach Abs. 3 Bst. a dieser Bestimmung die Standortgemeinde an.

*Art. 15 Meldepflicht*

[1] ~~Der~~**Die Bezüger oder der** Bezüger meldet der Gemeindezweigstelle oder der Sozialversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen Tatsachen, die Anspruch oder Berechnung verändern.

[2] Die Gemeindezweigstelle leitet die Mitteilung und eigene Wahrnehmungen an die Sozialversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen.

[3] …

**[4] Die stationären Einrichtungen melden der Sozialversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen Tatsachen, die Anspruch oder Berechnung der Bezügerin oder des Bezügers verändern. Die Meldung erfolgt innert 30 Tagen in der von der Sozialversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen vorgeschriebenen Form.**

2. Im Ergänzungsleistungsgesetz vom 22. September 1991 wird unter Anpassung an den Text «Bezüger» durch «Bezügerin oder Bezüger», «Gesuchsteller» durch «Gesuchstellerin oder Gesuchsteller», «Ärzte» durch «Ärztinnen und Ärzte» sowie «Arbeitgeber» durch «Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber» ersetzt.

## II.

1. Der Erlass «Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung vom 9. November 1995»[20] wird wie folgt geändert:

*Art. 11bis c) Anmeldung und Anspruchsbeginn*
*1. allgemein*

[1] Der Anspruch auf Prämienverbilligung für das ganze Kalenderjahr setzt voraus:
a) eine Anmeldung bei der Sozialversicherungsanstalt bis am 31. März des Jahres, für das die Prämienverbilligung beansprucht wird oder
b) den Beginn der Ausrichtung von finanzieller Sozialhilfe oder von Elternschaftsbeiträgen bis am 31. März des Jahres, für das die Prämienverbilligung beansprucht wird.

[20] sGS 331.11.

[2] …

[3] Für Anmeldungen nach Abs. 1 Bst. a dieser Bestimmung, die nicht fristgemäss eingereicht werden, entsteht der Anspruch auf Prämienverbilligung ab dem Monat der Anmeldung. Vorbehalten bleibt die sachgemässe Anwendung von Art. 41 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000.

**[3bis] Die Frist nach Abs. 1 Bst. a dieser Bestimmung gilt nicht bei Rückforderung von Beträgen für die obligatorische Krankenpflegeversicherung nach Art. 21b Abs. 1 des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 6. Oktober 2006[21].**

[4] Bei einem Beginn der Ausrichtung von finanzieller Sozialhilfe oder von Elternschaftsbeiträgen nach dem 31. März des Jahres, für das die Prämienverbilligung beansprucht wird, entsteht der Anspruch auf Prämienverbilligung ab dem Monat der Ausrichtung von finanzieller Sozialhilfe oder von Elternschaftsbeiträgen.

## III.

*[keine Aufhebung anderer Erlasse]*

## IV.

1. Dieser Nachtrag wird ab 1. Januar 2028 angewendet.

2. Dieser Nachtrag untersteht dem fakultativen Gesetzesreferendum.[22]

**21** **SR 831.30.**

22 Art. 5 RIG, sGS 125.1.